国家情報長官室

年次統計透明性報告書

情報コミュニティによる
国家安全保障監視権限の運用に関する

2025暦年

市民の自由・プライバシー・透明性局

2026年4月

目次

エグゼクティブ・サマリー 4

はじめに 6

A. 背景 7

B. 本レポートの対象範囲 7

C. 経時的な統計的変動 8

D. 主要用語と概念 8

「情報改革・米国安全保障法」に基づき制定された改正点の概要

「情報改革および米国安全保障法」に基づき制定された改正の概要 12

A. 米国人に関する照会の改革 12

B. FISC手続きの改革 12

C. 政府機関へのより高い基準の適用、説明責任の強化 13

D. 議会の監督機能の強化と透明性の向上 13

E. 不遵守に対する新たな刑事・民事上の罰則 14

F. 定義の更新 14

FISAの「相当な理由」に関する権限 15

A. FISA第I編および第III編 15

B. FISA第VII編第703条および第704条 15

C. 統計 16

FISA第702条 18

A. 第702条 18

B. 統計 – 命令および対象 22

C. 統計 – 米国人に関する照会 23

D. 第702条とFBIの捜査 29

E. FISA第702条に基づくNSAによる米国人の情報の提供 32

情報コミュニティによる米国人の情報の提供 35

A. ICPG 107.1 35

B. 統計 35

FISAの犯罪利用および通知規定 37

A. FISA第106条および第305条 37

B. 統計 37

FISA第4編 – ペン・レジスターおよびトラップ・アンド・トレース（PR/TT）装置の使用 38

A. FISAペン・レジスター／トラップ・アンド・トレース権限 38

B. 統計 38

FISA 第5編 – 事業記録 **40**

A. 事業記録FISA *40*

B. 統計– 第5編 事業記録に関する統計：令状、対象者、識別子 *40*

国家安全保障レター（NSL） 42
A. 国家安全保障レバー 42
B. 統計 – 国家安全保障情報提供者および情報提供要請 42

図表一覧

図1：FISA「相当な理由」に基づく裁判所命令、およびタイトルI・IIIならびに第703条・第704条の対象者 17
図2：米国人の地位別内訳：FISA「相当な理由」に基づく対象者 17
図3：第702条に基づく令状 22
図4：第702条の対象者（対象となるのは非米国人のみであることに留意） 23
図5：第702条の照会に承認・使用された「米国人」の検索用語の集計方法
コンテンツのみおよび第702条のコンテンツ／非コンテンツの併用 25
図6：セクション702のコンテンツ限定および
セクション702のコンテンツおよび非コンテンツの併用（CIA、NSA、およびNCTC） 25
図7：NSAおよびCIAによる、セクション702の「非コンテンツのみ」に対する米国人クエリの集計方法 26
図8：第702条の「コンテンツのみ」に対する米国人クエリ（NSA） 26
図9：第702条に基づくコンテンツおよび非コンテンツの統合検索における米国人対象のクエリ数（FBI）
およびその他のRISAA報告要件 28
図10：FBIによる米国人対象の「犯罪の証拠のみ」セクション702照会結果へのアクセス 31
図11：FBIが米国人に対して捜査を開始した件数
第702条に基づく収集に基づき 32
図12：NSAによって匿名化が解除された米国人の情報を含む第702条報告書 34
図13：NSAによって開示された第702条に基づく米国人の身元情報 34
図14：ICPG 107.1に基づく米国人の身元情報の照会および当該照会に関する決定 36
図15：政府が特定のFISA情報の利用意図について通知を行った刑事手続の件数
37 37
図16a：収集されたFISA PR/TT命令、対象者、および一意の識別子 39
図16b：FISA PR/TTの対象者 – 米国人および非米国人 39
図17：タイトルVに基づく事業記録の命令、対象、および収集された一意の識別子 41
図18：発行されたNSLおよび情報提供要請 43

目次エグゼクティブ・サマリーはじめに変更点FISAの「適当な理由」FISA第702条 情報機関による情報収集FISAの刑事利用 FISA第V編FISA第VI編 国家安全保障レター

要約

『情報コミュニティによる国家安全保障監視権限の行使に関する年次統計透明性報告書』は、情報コミュニティ（IC）がその任務を遂行するために国家安全保障権限をどのように行使しているかについて、監督機関および一般市民に洞察を提供するものである。これらの権限はICの国家安全保障任務にとって極めて重要であり、本報告書の公表のような適切な透明性の確保は、ICの民主主義的価値観へのコミットメントを支え、一般市民に対するICの説明責任を強化するものである。 本報告書は、市民の自由とプライバシーを保護し、ICがこれらの権限を行使する際に合衆国憲法および法律を遵守することを確保するために設けられた規則について記述している。また、ICがこれらの権限を行使する際の監督枠組みを説明する、その他に公表されている資料の背景を解説している。

本報告書は、同種の透明性報告書としては13回目**となる**。政府は、改正された1978年外国情報監視法（FISA）第603条(b)項（合衆国法典第50編第1873条(b)に規定）および情報コミュニティ（IC）の「情報透明性の原則」に基づき、本報告書を公表する。

以下に示す統計の多くは、FISA（外国情報監視法）第702条（合衆国法典第50編第1881a条）に基づき認可された活動に関するものである。議会は、第702条について定期的に見直しを行い、再認可を行わなければならない。2024年4月、議会は「情報改革・米国安全保障法（RISAA、公法第118-49号）」を可決し、大統領がこれに署名して法律として成立させた。 RISAAは、政府によるFISA第VII編の権限行使をさらに2年間延長した。また、米国人に関する検索用語を用いて照会を行う際のコンプライアンスを強化するため、連邦捜査局（FBI）が実施してきた数多くの*予防的コンプライアンス措置を*正式に法制化した。 さらに、同法は、限られた例外を除き、FBIが第702条に基づき取得した情報に対して「犯罪の証拠のみ（EOCO）」検索を行う権限をほぼ廃止した。したがって、本報告書のEOCO検索に関するセクションでは、これらの例外に関連する統計情報の提示に焦点を当てている。同法は他にもいくつかの変更を加えており、その多くは本報告書の他の箇所で説明されている。

さらに、本報告書には、RISAAに基づき、2025年に外国情報監視裁判所（FISC）によって承認された、FISA第702条に基づく新たな麻薬対策認定に関する情報が含まれている。 具体的には、2024年4月、議会はRISAAを通じて、FISAにおける外国情報情報の定義を改正し、「過剰摂取による死亡の原因となる違法な合成薬物、オピオイド、コカイン、その他の薬物、またはこれら前記の薬物の前駆物質の国際的な生産、流通、または資金調達に関する情報」を含めるようにした（50 U.S.C. § 1801(e)(1)(D)）。 2025年4月9日、FISCは、違法薬物の国際的な製造、流通、または資金調達に対抗するために政府がこの認定を利用することを承認する命令を発出した。

本報告書で提示されている統計値は、時間の経過とともに変動し、多くの要因の影響を受けるものの、集計方法は変更されておらず、報告書全体を通じて詳細に説明されています。多くの場合、情報コミュニティ（IC）は機密情報を漏らさずに要因を公表することはできませんが、公表可能な要因については、本報告書において開示しています。過去の報告書で説明されている通り、統計上の変動は、収集および運用上の優先順位の変更、世界情勢、技術的能力、対象者の行動、技術的変化などに起因する可能性があります。さらに、過去の報告書で提示された数値を定期的に修正する必要が生じることがあります。これは、政府による過

米国の監視当局による監視活動は、静的なものではありません。それは、ほぼリアルタイムで行われるもの（*例：*日々のコンプライアンス活動）と、過去に発生した事象を評価するもの（*例：*事後監査）の両方があります。また、報告期間をまたぐ場合や、以前に報告された統計の再評価を必要とする場合など、複雑な法的・事実上の分析を伴うこともあります。

注目すべきは、今年の統計では、過去の年次報告書で見られた増加傾向と同様に、FISA法第702条の対象者数が増加していることである（図4*参照*）。 国家安全保障局（NSA）、中央情報局（CIA）、および国家対テロセンター（NCTC）が第702条に基づきコンテンツの検索に使用した米国人関連の検索用語の数（図6参照）は、わずかに減少したものの、比較的安定した水準を維持した。

FBIによる米国人に関する照会件数は、直前の期間からわずかに増加したものの、依然として過去数年より低い水準にとどまった。これは主に、技術的・政策的な管理措置への注力が強化されたこと、およびRISAAの改革を正確に実施することに関する個々の慎重な姿勢によるものである（図9参照）。 証拠開示を目的としたEOCO照会におけるFBIの米国人照会件数は、著しく増加した（図10参照）。証拠開示を目的とした照会件数は、訴訟や刑事事件の数や種類に依存しており、年によって大きく変動する可能性がある。データへのアクセスに至った証拠開示照会の件数は、照会結果の有無や、その結果が証拠開示の目的に関連しているかどうかに左右される。

他の機関からの具体的な要請に応じてNSAが特定した米国人の身元数は、2024年度と比較して、2023年度および2025年度において著しい変動が見られた。 これら2つの各年度において、他の機関からの具体的な要請に応じてNSAが特定した米国人の身元数は大幅に増加した（図13参照）。いずれの年度においても、この増加は、外国のサイバー攻撃主体による米国の重要インフラへの侵害試みに関連する単一の報告に起因するものである。

以下の表は、昨年の年次報告書と比較した、第702条およびその他の2つのFISA権限に関連する主要統計の変動を概観したものである。過去2年間の第702条に関するより詳細な情報および傾向については、本報告書の本文で取り上げられており、そこにはその他の統計報告分野も含まれている。

対象となる統計	2024年度と比較した2025年度の変化
第702条に基づく令状の対象者数（米国人以外）の推計	減少（2024年度7,845件から2025年度7,724件へ）
第702条の照会に使用された米国人の検索用語（NSA、CIA、NCTC）	**増加**（2024年度5,518件から2025年度7,413件へ）
第702条の照会に使用された米国人の検索用語数（FBI）	
証拠開示目的で実施された米国人に関するEOCO照会（第702条）件数（FBI）	**増加**（2024年度113件から2025年度1,081件へ）

FBIのユーザーが証拠開示の目的でEOCOクエリ（第702条）の結果にアクセスした米国人に関するクエリ数（FBI）	**増加**（2024年度（CY 2024）の114件から2025年度（CY 2025）の245件へ）
他の機関からの具体的な要請に応じてNSAが特定した米国人の身元数	**増加**（2024年度：12,873件から2025年度：24,487件へ）
政府が特定のFISA情報の利用意向を通知した刑事手続件数	**増加**（2024年度：2件から2025年度：6件へ）
第V編の事業記録命令に基づき収集された情報を伝達するために使用された一意の識別子の数	**増加**（2024年度：63,260件から2025年度：268,369件へ）

はじめに

情報コミュニティ（IC）の「情報透明性の原則」およびFISA第603条(b)項（合衆国法典第50編第1873条(b)に規定）に基づき、 政府は、*情報コミュニティによる国家安全保障監視権限の行使に関する第13回年次統計透明性報告書*（以下、「年次統計透明性報告書」という）を公表する。本報告書は、政府が特定の国家安全保障権限をどの程度の頻度で行使しているかに関する統計データに加え、厳格かつ多層的な監督体制についても提示している。これには、これらの国家安全保障権限に基づき情報が取得された個人の市民的自由およびプライバシーを保護するための、独立した司法機関および立法機関による監督が含まれる。 本報告書で論じられる権限に基づき、米国人および非米国人の双方に対し、プライバシー保護が提供されている。

本報告書は、FISA（外国情報監視法）の法定報告要件を超える内容となっており、情報コミュニティ（IC）が国家安全保障上の権限をどのように行使しているかについて詳細な解説を提供するとともに、現在の公的な議論の背景となる指標を*提示しています*。本文書は、これまでに公表された国家安全保障関連資料、特に本文中にリンクが張られている資料、および米国連邦裁判所事務局（AOUSC）長が提出した統計報告書（50 U.S.C. § 1873(a)（AOUSCのウェブサイトで閲覧可能）を参照のこと。また、関心のある読者は、intel.govのFISAリソースライブラリに掲載されている、ICによるFISAの運用について解説した1ページの「解説資料」も参照することをお勧めする。

国家安全保障に関する権限についての追加情報は、国家情報長官室（ODNI）のウェブサイト（dni.gov）、情報コミュニティ（IC）の透明性ポータル（intel.gov）、および司法省（DOJ）のFISAウェブサイト（https://www.justice.gov/nsd/fisa）で閲覧可能です。

A. 背景

2014年6月、国家情報長官（DNI）は、「年次統計透明性報告書（Annual Statistical Transparency Report）」において、FISAを含む重要な国家安全保障権限の行使に関する統計情報の公表を開始した。2014年の報告書およびその後の年次報告書は、intel.gov/astr で閲覧可能である。

過去10年間にわたり、議会は、情報コミュニティ（IC）による国家安全保障権限の行使、特にFISAに関する特定の統計や情報を公開するよう義務付ける要件を制定してきた。 こうした透明性確保の要件は、以下の法律に基づいて制定されたものである：(a) 2015年「権利の履行と監視に対する効果的な規律の確保によるアメリカの団結と強化法」（USA FREEDOM法）、(b) 2017年「FISA改正再承認法」、および(c) 2024年4月20日に法制化されたRISAA。

B. 本「」レポートで取り上げる分野

年次統計透明性報告書は、政府によるFISAの運用、情報機関（IC）各機関による米国人情報の開示、および国家安全保障書簡（NSL）の運用に関する統計情報を提供している。

本報告書の大部分は、政府によるFISAの運用について扱っている。改正後のFISAは外国情報収集のため、電子的監視やその他の収集手段を認めている。長年にわたり改正が重ねられており、直近ではRISAAによる改正が行われた。

FISA自体はタイトルに分かれており、各タイトルには、外国情報収集の手段要件、および制限を規定するセクションが含まれている。

- 第I編は電子的監視に関するものである
- 第III編は物理的捜索に関するものである
- 第IV編は、ペンレジスターおよびトラップ・アンド・トレース装置の使用に関するもの
- 第5編は、特定の事業記録の収集および利用に関するものである
- 第VII編は、米国外に所在する者に関する様々な形態の収集について規定している

本報告書は7つの主要なセクションで構成されており、そのうち5つはFISAの権限を扱い、関連する統計情報を提供している：

- FISAの「相当な理由」に基づく権限（FISA第1編、第3編、および第7編第703条・第704条）
- FISA第702条
- FISAの刑事利用および通知に関する規定（FISA第106条および第305条）
- FISA 第IV編 – ペン・レジスターおよびトラップ・アンド・トレース（PR/TT）装置の使用
- FISA第V編 – 事業記録

本報告書の他の2つのセクションでは、以下の統計情報を提供しています：

- IC（情報コミュニティ）による米国人情報の提供：情報コミュニティ政策指針（ICPG）107.1に基づき、当初提供された情報報告書において身元が伏せられていた米国人の身元を明らかにする要請の一環として行われる、FISA（外国情報監視法）および非FISAの情報源からの提供を含む、米国人情報の提供
- FISA以外の複数の法定規定に基づき許可されたNSL

C. 期間における統計の変動

本報告書に記載されている統計は、政府の情報収集および運用上の優先順位の変化、世界情勢、技術的能力、対象者の行動、電子通信サービスプロバイダーが提供する製品やサービスの変化、電気通信分野における技術の進歩など、さまざまな理由により、年ごとに変動する。

D. 主要用語および の概念

本報告書全体で使用される特定の用語については、以下に説明する。その他の用語については、それらが最も直接的に関連する各節で説明する。これらの用語は、情報コミュニティ（IC）による情報収集権限の行使という文脈において明確に定義された意味を持ち、本報告書全体を通じて一貫して使用される。

- **米国人（U.S. PERSON）**。FISA（外国情報監視法）第1編の定義によれば、米国人とは、「米国市民、永住権を合法的に付与された外国人（移民国籍法第101条(a)(20)項に定義されるもの）、 構成員の相当数が米国市民または永住権を合法的に付与された外国人である非法人団体、または米国で設立された法人」を指し、「[50 U.S.C. § 1801(a)(1)、(2)、または(3)に定義される]外国勢力である法人または団体は含まれない。」50 U.S.C. § 1801(i)。

  しかし、FISA第603条(g)(4)項では、より限定的な定義が用いられており、その対象は個人に限定されている。より広範な第1編の定義が、関連する照会手続きに従って米国人に関する照会がどのように行われるかを規定しているため、本報告書ではこの定義を全編を通じて用いる。

- **対象（TARGET）**。情報コミュニティ（IC）内において、「対象（target）」という用語には複数の意味がある。本報告書で提示される統計に関しては、「対象」という用語は名詞として用いられ、政府が情報収集を求めている、電話番号や電子メールアドレスなどのセレクターを使用する個人、あるいは複数の個人から成るグループまたは団体、もしくは外国勢力と定義される。

  情報コミュニティ（IC）は、「ターゲティング（標的指定）」という用語を動詞としても用いる。例えば、第702条は、(i) 米国人以外の者、(ii) 米国外に所在すると合理的に認められる者、(iii) 対外情報を入手することを目的として、これらを標的とすることを認めている。各標的についてこれら3つの要件が適切に満たされていることを確保するため、第702条は、個々の標的指定の決定ごとに標的指定手続きを適用することを義務付けている。

  意味は異なるものの、外国情報収集の目的で対象者に関する外国情報を収集する際は、国家情報長官（ODNI）が策定した情報ニーズに基づいて行わなければならない。

国家情報優先順位枠組み（NIPF）。 NIPFは、国家情報機関（IC）が限られた資源を最も差し迫った情報上の課題や任務要件に対応するために配分する能力を促進するものであり、高レベルの国家情報優先事項を管理・伝達するために用いられる仕組みである。大統領および大統領国家安全保障担当補佐官（通称：国家安全保障担当補佐官）からの指針と、閣僚級の省庁・機関の長からの正式な意見を踏まえ、NIPFにおける最上位の課題の全体的な優先順位が決定される。

対象選定に先立ち、情報コミュニティ（IC）は、特定の対象がNIPFに基づく特定の情報ニーズを満たしていることを確認しなければならない。 ICは、特定の標的からの情報収集が特定の情報ニーズを満たすと判断した場合、適用される法的権限（*例*：FISAまたは大統領令12333）による承認を得ており、かつ他の法的権限（*例*：大統領政策指令28（PPD-28）、大統領令14086）によって禁止されていない場合に限り、当該標的に関する情報を収集することができる。

- 外国**情 報**。 RISAAにより更新された「外国情報」とは、外国勢力またはその工作員による実際の、あるいは潜在的な攻撃、その他の重大な敵対行為、破壊工作、国際テロリズム、または大量破壊兵器の国際的な拡散から米国を保護する能力に関連する（かつ、米国人が関与する場合、その能力に不可欠な）情報をいう。 外国勢力またはその工作員による諜報機関もしくはネットワークの秘密諜報活動；または、違法な合成薬物、オピオイド、 コカイン、その他過剰摂取による死亡を引き起こす薬物、またはこれらに先立つ物質の国際的な製造、流通、資金調達；または、外国勢力もしくは外国領土に関する情報であって、米国の国防、安全保障、または外交の遂行に関連するもの（米国人に関する場合は、これらに必要不可欠なものであるもの）。50 U.S.C. § 1801(e)。
- **推定数値。**本報告書において、数値が推定されている場合、その推定値は、特定の数値について誠実な推定を行うという法的要件に準拠している。
- **未最小化情報。**未最小化情報とは、外国情報が含まれているか、あるいは当該機関の最小化手順に基づきその他の理由で保持される可能性があるかについて、まだ判断がなされていない、合法的に収集された情報を指す。
- **開示。**開示とは、外国情報または犯罪の証拠の特定の共有を指す。
- 外国**情報監視裁判所（FISC）**。FISCは、1978年に
FISCは、FISAが制定された1978年に設立された。FISCは、合衆国最高裁長官によって指名された11名の連邦地方裁判所判事で構成される。FISCは、外国情報収集を目的とした電子監視、実地捜索、およびその他の捜査措置の承認を求める政府からの申請を審査する。また、FISCは、政府によるFISA権限の行使を評価することで監督を行う。 FISCは、こうした評価を行うために様々な手段を用いている。これには、政府に対し、特定されたすべてのコンプライアンス違反事案に関する情報の報告を義務付けることや、専門的な報告体制の導入などが含まれる。

FISA活動の特定の側面を監視する要件、および公聴会の開催。FISCはその評価に基づき、政府のFISA利用権限を終了、変更、または制限することができ、また、特定された不遵守事例に関連する是正措置を策定し報告するよう政府に要求することもできる。

概要：外国情報監視裁判所（FISC）

- 1978年に設立
- 11名の連邦地方裁判所判事で構成される。
- 最高裁判所長官により任命される
- 政府によるFISA権限（外国情報収集を目的とした電子
  監視、実地捜索、および対外情報収集を目的としたその他の捜査活動）の行使を認可・監督する。

- **外国情報監視審査裁判所（FISC-R）**。FISAが議会で制定された1978年に設立されたFISC-Rは、FISCの審査裁判所としての役割を果たす。FISC-Rは、FISCの決定を審査する3名の連邦地方裁判所または巡回裁判所の判事で構成される。FISC-Rの決定に対しては、合衆国最高裁判所に上訴することができる。

- **アミカス・キュリアエ**。アミカス・キュリアエ（複数形はアミキ）とは、プライバシーおよび市民的自由、情報収集、通信の分野における専門家のことである。
情報技術、あるいはFISCまたはFISC-Rが審理中の事案に対して法的または技術的な知見を提供し得るその他の分野。アミカス・キュリアエは、任命された場合、必要に応じて、個人のプライバシーおよび市民的自由の保護を促進する法的論拠、情報収集や通信技術に関する情報、あるいは裁判所に提示された問題に関連するその他の分野に関する法的論拠や情報を、当該裁判所に提供する。

- **命令**。FISCは、FISA事件に関連して、さまざまな種類の命令を発令することがある。これには、FISAに基づき外国情報を収集するための政府の申請を承認または変更する命令、電子通信サービス事業者等に対し、許可された外国情報収集の実施に必要な技術的またはその他の支援を提供するよう命じる命令、および政府に対し特定の措置を講じるよう、あるいはFISCに特定の情報を提供するよう求める補足命令や説明命令などが含まれる。 例年と同様、本報告書では、政府の申請を認めるか却下する命令のみを集計対象としている。

FISCは、命令が許可された後、1回以上その内容を修正することがある。例えば、対象者が使用する新たに発見されたアカウントを追加するために命令が修正される場合がある。本報告書では、そのような修正を別途集計していない。

FISCは、1暦年内に一部の命令を複数回更新することができる。 FISAの下で認められる各権限には、FISAに基づく収集活動を継続するための具体的な期限が定められている（*例えば*、米国外にいる米国人対象者に対する第704条に基づく命令は90日を超えて継続することはできないが、FISAは当該命令の更新を認めている。50 U.S.C. § 1881c(c)(4)*参照*）。 更新のたびに、政府はFISCに別途申請書を提出し、FISCは当該申請がFISAの要件を満たしているとの判断を下す必要がある。修正とは異なり、本報告書では、こうした更新のそれぞれを、要求されたFISA権限を付与する個別の命令としてカウントしている。

- **米国人の情報は伏せられています。**情報コミュニティ（IC）

  情報機関の規則および手続き（各機関の最小化手続きなど）は、一般的に、米国人の身元を一般的な表現や用語に置き換えることを定めている。これにより、当該米国人の身元の開示が適用される法的権限と整合する場合（*例えば*、外国情報理解のために身元が必要である場合など）を除き、読者が当該米国人の身元を特定できないようにしている。 米国人の身元を「マスキング」（*すなわち*、情報報告書から身元を特定する情報を省略すること）することで、IC 構成機関は、米国人のプライバシーと市民的自由を保護しつつ、その手順に従って情報を配布することが可能となる。

概要：マスキング

- 米国人の身元を一般的な表現に置き換えること。
- 米国人の市民的自由とプライバシーを保護しつつ、情報機関（IC）が適切な情報を共有できるようにする。
- 例：第702条に基づき取得された情報の情報報告の配布においては、当該人物の実際の氏名に代えて、「悪者」が「特定された米国人」、「実名の米国人」、または「米国人」と通信したと記載される。

- **米国人の情報の「マスク解除」。**

  IC構成機関が、米国人の特定情報を含む情報報告書を配布した後匿名化された場合報告書の受領者は、報告書内の匿名化された情報の開示、すなわち「匿名解除」を請求することができる。請求された身元情報は、請求を行った受領者が当該米国人の身元を知る必要性を立証し、かつ当該米国人の身元の開示が適用される法的権限に合致する場合に限り、開示される。各請求は、厳格な承認および文書化手続きの対象となる。 ICPG 107.1*を参照*。

「情報改革および米国安全保障法」に基づき制定された変更点の概要

FISA第7編（50 U.S.C. §§ 1881-1881h）が最初に制定されて以来、議会は同編に失効日を設け、議会が定期的にその再承認の可否を決定することを義務付けてきた。直近では、議会は2024年4月20日に法制化されたRISAAを制定することにより、この権限を再承認した。 RISAAは、FISA第7編の権限をさらに2年間延長するとともに、第702条に対して複数の改革を実施し、FISAの他の条項も更新した。**本節では、RISAAの下で制定された特定の重要な変更点について概要を説明する。法律の全文はcongress.govで閲覧可能である。**

A. 米国人に関する照会の改革

- FISAに基づき取得された未精査の情報にアクセス権限を持つすべてのFBI職員は、年次検索手順研修を修了しなければなりません。
- FBIのシステムは、検索を実行する際、セクション702のデータがデフォルトで含まれるのではなく、ユーザーが積極的に「オプトイン」することを必須としなければならない。
- 証拠開示義務または緊急事態の場合を除き、EOCOを特定・抽出することのみを目的としたFBIによる検索は禁止される。
- FBI職員は、最小化処理が施されていない第702条データについて米国人に関する検索を行う前に、書面による正当な理由を提示し、上司または弁護士の承認を得なければならない。
- 司法省国家安全保障局（NSD）は、FBIが実施したセクション702データに対する米国人検索について、実施から180日以内にすべて監査を行わなければならない。
- 司法省監察官（IG）は、FBI の第 702 条に基づく検索の実務に関する報告書を議会に提出しなければならない。
- FBIは、検索用語に議員の氏名またはその他の個人を特定する情報が含まれる場合、原則として、議会の指導部および当該議員に通知しなければならない。

B. FISCの手続き改革

- 米国人に対する監視を許可する命令については、その命令に関連するすべての延長申請は、原則として同じFISC裁判官によって審査されなければならない。
- RISAAは、「1名の」アミカス・キュリアエの代わりに、FISCが「1名以上の個人」をアミカス・キュリアエとして任命することを認めている。
- FISCは、第104条に基づく申請を審査するために弁護士を任命しなければならず、弁護士は、この審査を行う際に特定のガイドラインに従わなければならない。

- FISA第I編および第III編に基づく申請においては、情報の出所を特定し、当該情報を裏付けるための適切な開示を行わない限り、政治的情報または報道記事を利用してはならない。
- 米国人に対するタイトル Ⅰ の申請では、申請を行う前に実施された捜査手法についても要約しなければならない。
- 米国人に対する第 Ⅰ 編および第 Ⅲ 編に基づく更新申請には、その対象者に対する以前の FISA 申請に基づき取得された外国情報に関する要約も記載しなければならない。
- すべての FISC 申請には、正確性および完全性に関する証明書を含める必要があり、申請者が把握している、累積的ではない、無罪を立証する可能性のあるすべての情報を含める必要がある。

C. 機関に対するより高い基準の適用、 の説明責任の強化

- セクション702のデータに対して米国人に関する照会を行うFBI職員に対する最低限の説明責任基準。これには以下が含まれる：(1) 故意の不正行為に対するゼロトレランス方針、(2) 過失による不遵守に対する段階的な処分、および (3) 不適切な照会を行う職員を監督する上司に対する処分。
- FBIの幹部が、所属職員によるFISA手続きの遵守を確保する責任を負うよう、措置を講じること。
- FISC／FISC-R（外国情報監視裁判所／再審査部）において故意の不正行為を行った米国政府職員に対し、連邦裁判所手続中の不正行為を規定する既存の規則や処分を超えて、解雇または無給停職を含む懲戒処分を義務付ける。

D. 議会の監督機能の強化および の透明性の向上

- 法律の重要な解釈や適用を含むFISCの決定、命令、または意見書について、機密解除審査を行う新たな180日間の期限を設定する。
- 特定の連邦議会議員およびそのスタッフによるFISC／FISC-Rの審理へのアクセス権。
- FISC／FISC-R手続の議事録を作成し、議会に配布するための手続き。
- FBIによる第702条に基づき取得された情報の照会に関する統計を含む、議会への新たなFBI年次報告書。機密解除審査を経て、この報告書は一般にも公開されなければならない。これらの指標は以下に記載されている。
- FBIが議会に提出した新たな年次報告書には、同局の最低限の説明責任基準および規定に違反した照会に関連する不利益処分について記載されている。
- FISA（外国情報監視法）の有効性を検証し、改革案を提言するため、立法府および行政府の代表者で構成されるFISA改革委員会の設置。

E. 不遵守に対する新たな刑事・民事罰則

- FISA申請書または同法に基づき取得されたデータから米国人の情報を開示した違反行為に対する刑事罰および民事罰が強化される。

F. 「」の定義の更新

- RISAAは、以下の2つの主要な用語の定義を更新した：
  - 「外国情報（FII）」の定義は、「違法な合成薬物、オピオイド、コカイン、または過剰摂取による死亡を引き起こすその他の薬物、もしくはこれらに先立つ前駆物質の国際的な生産、流通、または資金調達」に関連するFIIとして、麻薬対策を含めるよう更新された。50 U.S.C. § 1801(e)を*参照*。
  - 電子通信サービス提供者（ECSP）の定義は、「有線または電子通信の送信または保存に現在使用されている、または使用される可能性のある機器へのアクセス権を有するその他のサービス提供者」を含めるよう更新された。ただし、主に（i）第501条(4)項で定義される「公共の宿泊施設」、
    (ii) 公正住宅法（42 U.S.C. 3602）第802条に定義される「住居」；
    (iii) 1951年国防住宅・地域施設・サービス法（42 U.S.C. 1592n）第314条に定義される「地域施設」；または（iv）1946年農業販売法（7 U.S.C. 1638）第281条に定義される「食品サービス施設」。」50 U.S.C. § 1881a(4)を*参照*。

FISAの「相当な理由」の権限

A. FISA第I編および第第III編

（緊急事態などの限られた例外を除き）、FISA第1編および第3編は、米国人または非米国人を対象とした電子的監視または物理的捜索を行うにあたり、政府が「相当な理由」に基づく裁判所命令を取得することを義務付けている。FISA第1編は電子的監視を、第3編は、政府が外国情報を入手するという重要な目的を有する場合に、米国内における外国勢力または外国勢力の工作員に対する物理的捜索を認めている。 50 U.S.C. §§ 1804 および 1823 *を参照のこと*。第1編および第3編は、一般に「従来のFISA」と呼ばれている。いずれも、政府による申請書の提出後、FISCが政府の申請書に記載された事実の陳述に基づき、相当な理由の認定を行うことを要求している。

概要：FISA第I編、第III編、および第VII編第703条・第704条

- 「相当な理由」に基づく個別の裁判所命令を要する。
- 米国内の個人を対象とするFISA収集（第I編および第III編）、または米国外の米国人を対象とする収集（第VII編第703条および第704条）に適用される。
- 一括収集は認められない。

(i) 対象がFISAで定義される外国勢力または外国勢力の代理人であり、かつ (ii) 電子的監視の対象となっている施設が、外国勢力またはその代理人によって使用されているか、または使用されようとしている場合、あるいは物理的捜索の対象となっている敷地または財産が、外国勢力またはその代理人によって所有、使用、占有されているか、またはその所有、使用、占有下にあるか、あるいはそれらへの輸送中またはそれらからの輸送中である場合。政府の申請は、相当な理由の基準を満たすことに加え、FISAのその他の要件も満たさなければならない。 50 U.S.C. §§ 1804(a) および 1823(a) *を参照のこと*。これらの権限は、相当な理由に基づく個別の命令を必要とし、一括収集は許可されていない。 政府によるこれらの権限行使を承認するFISCの命令および意見書は、intel.govで閲覧可能である（*例*：2025年1月28日付のタイトルIに関するFISC意見書についての、2025年7月の投稿が最新のもの）。

B. FISA第章第VII節の第703条および第704条

同様に、FISA第VII編第703条および第704条は、米国外に所在する米国人を対象として政府がFISAに基づく情報収集を行う場合、相当な理由の認定に基づく個別の裁判所命令を必要としている。 第703条は、政府が、米国外に所在すると合理的に認められる米国人を対象として、外国情報収集を行う場合において、その収集が電子監視、または米国内における保存された電子通信もしくは保存された電子データの取得を構成し、かつ、それによりFISAに基づく命令が必要となる場合に適用される。 第704条は、政府が、米国外に所在すると合理的に認められる米国人を対象として、当該米国人がプライバシーを合理的に期待し、かつ、その取得が法執行目的で米国内で行われた場合には令状が必要とされる状況下で、海外において収集を行おうとする場合に適用される。 第703条および第704条はいずれも、FISCが、政府の申請書に記載された事実の陳述に基づき、対象者が(i)

(i) 米国外に所在すると合理的に認められる米国人、および (ii) 外国勢力、外国勢力の代理人、または外国勢力の役員もしくは従業員。さらに、政府の申請はFISAのその他の要件を満たさなければならない。50 U.S.C. §§ 1881b(b) および 1881c(b) *を参照*。

C. 統計

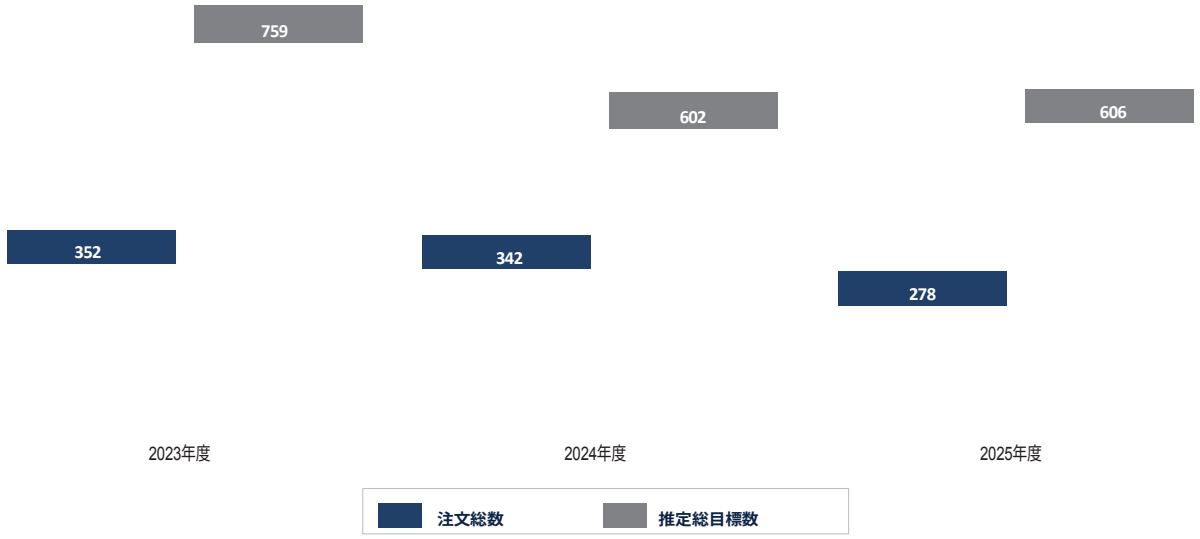
以下の表および図は、現在および直近の報告期間において発令されたFISC命令の数、ならびに情報収集の対象となった（前述の定義に基づく）対象者の推定数を示しています。これらのデータは、国家安全保障の目的で政府がこれらの権限をどの程度の規模で活用しているかについて、一般市民に示すものです。 2025会計年度（CY 2025）の統計によると、2024会計年度（CY 2024）と比較して、令状の数は減少した一方、対象者の数はわずかに増加しています。ただし、推定対象者のうち米国人である者の割合は、2024会計年度から2025会計年度にかけてわずかに減少しました。

対象者の集計方法。情報コミュニティ（IC）が、同一の対象者に対して4件の別々の申請により電子監視または物理的捜索の実施許可を受けた場合、ICはこれを4件ではなく1件の対象者として集計する。一方、ICが同一の申請において4件の対象者に対する電子監視または物理的捜索の実施許可を受けた場合、ICはこれを4件の対象者として集計する。

命令の集計方法。裁判所命令の数は、1件の命令で許可された対象者の数に依存するものではなく、また、その裁判所命令の対象者が、政府によって以前に命令が取得されていた者であっても、その数は減少しません。したがって、1人の対象者に対する収集を許可する4件の命令は、4件の命令として集計されます。一方、4人の対象者に対する収集を許可する1件の命令は、1件の命令として集計されます。

図1の指標に含まれるFISCの意見書および命令の一つは、2025年1月28日付のFISA第1編に関するFISCの意見書および命令であった。この意見書は、FBIが第1編に基づき電子監視の実施許可を求めた機密扱いの監視手法に関連して、法律の新規または重要な解釈について言及したものである。 FISCは意見書において、「電子監視の対象となる各施設または場所が、外国勢力またはその代理人によって使用されている、あるいは使用されようとしている」と信じるに足る相当な理由が立証されていないとして、政府の申請を却下した。2025年7月11日にintel.govで公開されたFISA第1編に関するFISCの意見書を*参照*のこと。

図1：FISA「相当な理由」に基づく裁判所命令およびタイトルI・III、ならびに第703条・第704条の対象者



50 U.S.C. 第1873条(b)(1)および第1873条(b)(1)(A)を*参照*。

米国人の地位。第703条および第704条は米国人の対象者にのみ適用されるが、FISAの第I編および第III編は、米国内における米国人および非米国人の双方に対する（FISAで定義される）電子的監視および物理的捜索を規定している。

以下の図は、対象者の「米国人」の区分ごとの人数および割合を示している。

第I編および第III編ならびに第703条および第704条—対象者	2023年度	2024年度	**2025年度**
推定対象者総数	759	602	**606**
非米国人対象者の推定数 50 U.S.C. § 1873(b)(1)(B)*を参照*	702	543	**557**
米国人である対象者の推定数 合衆国法典第50編第1873条(b)(1)(C)*を参照*	57	59	**49**
推定対象者のうち米国人である者の割合	7.5%	9.8%	**8.1%**

図2：FISA「相当な理由」に基づく対象者の内訳（米国人の地位別）

FISA第 条 702条

A. 第条 702条

FISAの第VII編には第702条が含まれており、同条は、司法長官と国家情報長官が共同で、(i) 米国人以外の者、(ii) 米国外に所在すると合理的に認められる者、(iii) 対外情報収集を目的とする対象者に対する監視を承認することを認めている。 50 U.S.C. § 1881aを*参照*。これら3つの要件はすべて満たされなければならない。さらに、第702条は、司法長官が国家情報長官と協議の上、第702条の法定要件を満たし、かつ合衆国憲法修正第4条に合致することを保証する対象選定手続、最小化手続、および照会手続を採択することを求めている。緊急事態がない限り（*参照*

概要：FISA第VII編第702条

- 対象者について、(1) 非米国人であり、(2) 米国外に所在していると合理的に認められ、かつ (3) 外国情報を持っていたり、通信を行ったり、受信したりしていると見込まれる、という個別の対象選定が必要とされる。
- 一括収集は認められない。

（合衆国法典第50編第1881a条(c)(2)項）に基づき、政府が第702条を適用するには、申請書類一式には、収集対象となる情報の種類、および標的選定、最小化、照会の手順を詳述した証明書が含まれている。 個別の対象選定決定が必要であり、一括収集は許可されていない。政府による第702条の運用に関する追加情報は、intel.govに掲載されており、これには、政府による本権限の行使に関連するFISCおよびFISC-Rの命令や意見書が含まれている。

第702条の**「対象」と「タスク設定」**。第702条に基づき、政府は、米国外に所在すると合理的に判断される特定の非米国人（非米国の団体や組織を含む）を「対象」とし、その対象が使用するセレクター（電話番号や電子メールアドレスなど）に「タスク設定」を行うことにより、外国情報を入手する。 第702条に基づく収集のためにセレクターをタスクする前に、政府は個々のセレクターごとに個別の標的選定決定を行い、FISC（外国情報監視裁判所）が承認した標的選定手続きを適用し、各セレクターが、米国外に所在すると合理的に認められ、かつ外国情報情報を保有、受領、および／または伝達する可能性が高いと見込まれる非米国人によって使用されていることを確認しなければならない。

NSAおよびFBIは、以下で説明するそれぞれの第702条に基づく標的選定手順に従ってセレクターを指定する。最小化処理されていない第702条データを取得するすべての機関（NSA、FBI、CIA、およびNCTC）は、以下で説明する最小化および照会手順に従って、第702条に基づき取得されたデータを扱う。

FISCの役割。第702条に基づき情報を収集するためには、政府は毎年、FISCに対し1件以上の認証書を提出しなければならない。司法長官と国家情報長官が共同で署名するこれらの認証書には、政府が収集し得る外国情報の内容が記載されており、各機関の長による宣誓供述書によって裏付けられなければならない。

収集された情報を提供を受ける情報機関（1つまたは複数）を明記し、かつ、当該収集を規律する標的選定手続、最小化手続、および照会手続を含めなければならない。FISCは、この認証申請書類一式を審査し、認証および添付書類が第702条および合衆国憲法修正第4条のすべての要件を満たしているかどうかを判断する。 FISCによる認証申請書類一式に添付された手順書の審査は、提出された手順書の文言に限定されるものではなく、コンプライアンス違反の通知、監督審査の結果、コンプライアンスの傾向評価、および実施状況に関するその他の報告書や情報の検討を通じて、手順がどのように実施されているかについての継続的な検証も含む。 これらの報告に基づき、FISCは独自のコンプライアンス分析を行い、政府に対し、コンプライアンス違反事案についてさらに説明を求め、事案がどのように是正されたかを記述するよう要求することができる。これには、必要に応じて、事後状況報告や最新情報の提供が含まれる。この種の報告は、FISCが政府による第702条の実施状況を常に把握できるよう、年間を通じて行われる。

FISC が、政府の認証申請書類一式が第 702 条の法定要件を満たし、合衆国憲法修正第 4 条に合致していると判断した場合FISC はその認証および標的選定手続き、最小化手続き、照会手続きを承認する。 FISCが、政府の認証申請、政府の遵守実績、または政府による第702条の実施状況に満足しない場合、FISCは、政府による第702条の使用権限を終了、変更、または制限することができる。

監視に関する詳細情報は、「外国情報監視法（FISA）第702条に基づき発行された手続およびガイドラインの遵守状況に関する司法長官および国家情報長官による合同半年次評価」（通称「第702条遵守状況合同評価」または「合同評価」）に記載されており、最新のものは2025年7月にintel.govで公開された。

認定。第702条に基づき、司法長官と国家情報長官（DNI）は、情報コミュニティ（IC）が特定の対外情報を入手することを意図する認定を共同で発行する。これらの認定は、FISCの承認を得るために提出される認定申請書類の一部を構成し、最長1年間有効であり、米国外に所在すると合理的に判断される非米国人を対象として収集される対外情報のカテゴリーを特定するものである。 これらのカテゴリーは、外国情報に関する法定定義を満たすものでなければならない。FISCがこれまでに承認した認定の対象には、(1) 外国政府および関連団体、(2) テロ対策、(3) 大量破壊兵器の拡散防止、ならびに本報告期間時点では(4) 麻薬対策が含まれる。

後述の通り、適用され承認された手順を有する情報機関（IC）の組織のみが、最小化処理されていない第702条に基づき取得された情報を受け取ることができる。新たな麻薬対策認定に関しては、CIAおよびNSAのみが、当該認定に基づき、自らの作戦および分析目的のために第702条情報を取得することができる。

標的選定手順。標的選定手順は、政府が指定したセレクターの対象となるユーザーを合法的に標的としていることを確保するために、政府がセレクターの指定前および指定後に講じなければならない措置を詳述している。具体的には、政府は、当該ユーザーが米国外に所在していると合理的に判断される非米国人であることを評価しなければならない。さらに、政府は、当該セレクターの指定により外国人の情報が取得される可能性が高いと合理的に評価しなければならない。

承認された第702条の認定の対象となる情報。さらに、標的選定手続きでは、政府に対し、各選定担当者が標的選定手続きの要件を満たしているという個別の判断を裏付ける、事実に基づく書面による説明を提供することが求められている。

第702条に基づく情報の収集を行う権限を有するのはNSAとFBIのみであるため、標的選定手続きを有するのもこれら2機関のみである。NSAおよびFBIの標的選定手続きは、司法長官が国家情報長官（DNI）と協議の上で承認し、その後、認証申請書類の一部としてFISCに提出される。FISCは、各機関の標的選定手続きの法的妥当性、および情報コミュニティ（IC）が過去の手続きをどのように遵守してきたかを評価する。

本報告期間中、FISCは2025年3月、国際テロリズム、大量破壊兵器の拡散防止、および外国政府に関する外国情報収集のための2025年更新認定に関連する、NSAおよびFBIの標的選定手続きを承認した。これらの手続きは、2025年9月12日にintel.govで公開された。 さらに、FISCは2025年4月、麻薬対策認定に関連するNSAおよびFBIの標的選定手順を承認した。これらの手順は、2025年8月19日にintel.govで公開された。

NSAによる各標的選定の決定は、任務記録の定期的な審査の一環として、司法省（DOJ）の監視チームによって審査される。 標的選定手続きへの違反が確認された事案はすべて、対象者が米国人であるか否かにかかわらず、FISCおよび議会に報告される。FISCへの報告には、米国外に所在する非米国人に対する不適切な標的選定も含まれる。例えば、政府が、当該非米国人の標的が外国情報関連情報を所持、受領、または伝達している可能性が合理的に高いかどうかを判断するための十分な根拠を有していない場合などがこれにあたる。

最小化手続き。最小化手続きは、各機関が外国情報を入手、作成、および伝達する上での必要性に即して、政府が第702条に基づくデータの利用、保存、および伝達を行う際に満たさなければならない要件を詳述したものである。これには、米国人以外の対象者に対する第702条に基づく収集活動から得られた、一般に公開されていない米国人に関する情報に関する具体的な制限も含まれる。 各機関のセクション702最小化手順は、司法長官が国家情報長官（DNI）と協議の上、採択する。外国情報監視裁判所（FISC）は、認証申請書類の一部として、各機関の最小化手順がFISA（外国情報監視法）の下で適切であるかを審査する。こうした審査には、情報コミュニティ（IC）による過去の手順への遵守状況の評価も含まれる。

本報告期間中、FISCは2025年3月、国際テロリズム、大量破壊兵器の拡散防止、および外国政府に関する外国情報収集の2025年更新認定に関連するものとして、CIA、FBI、NCTC、およびNSAの最小化手順を承認した。これらの手順は、2025年9月12日にintel.govで公開された。 さらに、FISCは2025年4月、麻薬対策認定に関連するものとして、CIA、NSA、およびFBIの最小化手順を承認した。これらの手順は、2025年8月19日にintel.govで公開された。

照会手続き。2017年FISA改正再承認法は、第702条を改正し、司法長官が国家情報長官（DNI）と協議の上、照会手続きを策定することを義務付けた。 第702条(f)(1)項は、照会手順が合衆国憲法修正第4条に合致すること、および照会に使用された各米国人関連用語の記録を保持する技術的手順を含むことを要求している。第702条の標的選定および最小化手順と同様に、

照会手続きは、法令および合衆国憲法修正第4条との整合性を確認するため、認証申請書類の一部としてFISCによる審査を受けることが義務付けられている。

検索用語は日付を指定できるほか、英数字の文字列（電話番号や電子メールアドレスなど）や、単独で、あるいは組み合わせて使用できる用語（個人名や会社名など）を含めることができる。FISC（外国情報監視裁判所）が承認した手続きに従い、機関は、その検索によって外国情報が入手される合理的な見込みがある場合にのみ、第702条に基づく情報を検索することができる。 この基準は、検索用語が米国人に関するものであろうと非米国人に関するものであろうと、すべての第702条に基づく検索に適用される。前述の通り、歴史的にFBIは法執行機関としての役割において、犯罪の証拠を得るためのみを目的として第702条情報を検索することもできた。しかし、RISAAは、証拠開示義務または緊急事態の場合を除き、その権限を削除した。

本報告期間中、FISCは2025年3月、国際テロリズム、大量破壊兵器の拡散防止、および外国政府に関する外国情報収集の2025年更新認定に関連するものとして、CIA、FBI、NCTC、およびNSAの照会手続きを承認した。これらの手続きは、2025年9月12日にintel.govで公開された。 さらに、FISCは2025年4月、麻薬対策認定に関連するものとして、CIA、NSA、およびFBIの照会手続きを承認した。これらの手続きは、2025年8月19日にintel.govで公開された。

コンプライアンス。ICによる標的選定、最小化、および照会手続きの適用は、各機関の内部監督に加え、司法省（DOJ）、国家情報長官室（ODNI）、議会、および外国情報監視裁判所（FISC）による外部監督の対象となる。特定されたすべてのコンプライアンス違反事例、当該事案の影響を受ける可能性のある個人または団体の米国人としての地位にかかわらず、FISC（通知または定期報告書を通じて）および議会（半年ごとの報告書を通じて）に報告される。 事案の性質に応じて、FISCは是正措置を命じる場合があり、あるいは各機関がFISCの措置とは独立して是正措置を開始する場合がある。これには、不適切に収集された情報の削除、不適切に開示された情報の回収、IC職員の再教育 またはその他の適切な措置が含まれる。また、DOJとODNIは、ICのコンプライアンスへの取り組み全体を評価した半期報告書を共同で議会に提出している。 第702条の遵守状況に関する過去の共同評価報告書は、intel.govで公開されており、直近のものは2025年7月に公表された。

プライバシー保護措置の強化。法定要件およびFISC（外国情報監視裁判所）が承認したFISA（外国情報監視法）の手続きに加え、各機関は、すべての個人のプライバシーを保護するために追加の措置を講じることが求められている。 当初、大統領政策指令第28号「信号情報活動」によって確立された保護措置は、2022年10月に大統領令第14086号「米国の信号情報活動における保護措置の強化」によって更新または置き換えられた。 この大統領令は、プライバシーと市民的自由を保護する長年の情報活動慣行を強化するものであり、PPD-28の第3条および第6条を維持しつつ、国籍や居住地にかかわらず、すべての個人の個人情報に対して適切な保護措置が講じられるよう、各機関が追加の手続きを実施するための新たな具体的な要件を追加した。 本大統領令に列挙されたプライバシー保護に加え、本令は、対象国に居住する個人が、大統領令の要件を満たす苦情について審査を求め、適切な救済措置を得ることができる、拘束力のある独立した信号情報救済メカニズムを確立した。インテリジェンス・コミュニティ指令126も参照のこと。2025年9月、PCLOBは「強化された保護措置を実施するための政策および手続きのレビュー」と題する報告書を公表した。

米国の信号情報活動。本報告書は、情報コミュニティ（IC）の各構成機関による適切な方針・手順の策定、補足ガイダンスの採用、および研修の実施を通じて、大統領令第14086号がどのように実施されているかを検証したものである。報告書は、ICの各構成機関が、大統領令第14086号の要件に準拠するよう、方針および手順の更新を成功裏に完了したことを明らかにした。

B. 統計 – 令状および の対象者

第702条に基づく命令の集計。前述の通り、FISCは、外国情報収集のための複数の第702条認定を承認する単一の命令を発令することも、1つの認定に対して複数の命令を発令することも可能です。 なお、合衆国法典第50編第1873条(a)に基づき作成が義務付けられている独自の透明性報告書において、AOUSC長官は、FISCの命令に関連する各第702条認定を個別の命令としてカウントしている。第702条の裁判所命令について、以下に計上される数には、承認された命令と却下された命令の両方が含まれる。

2025年、FISCは3件の第702条認定命令を発令した（却下1件、承認2件）。具体的には以下の通りである。

- 2025年3月18日、FISCは、国際テロリズム、大量破壊兵器の拡散防止、および外国政府に関する外国情報収集のための政府による2025年更新認定を承認する意見書および命令を1件発出した。FISCの2025年更新認定命令および意見書（ならびに適用される手続き）は、2025年9月12日にintel.gov上で公開された。
- 2025年2月20日、FISCは、政府による麻薬取締認定の新たな申請を却下する意見書および命令を1件発出した。 FISCは当該認定および手続が概ねFISAおよび合衆国憲法修正第4条の要件を満たしていると認めつつもNSAおよびCIAの最小化および照会手続については米国人に関わる限り、FISAにおける「外国情報」の定義に含まれるより高い必要性の基準を明示的に組み込むべきであると判断した。
- 2025年4月9日、FISCは、2月の意見書における裁判所の指摘に対応するため政府が手続きを修正したことを踏まえ、麻薬対策認定に関する政府の修正申請を承認する意見書および命令を1件発出した。2025年2月および4月のFISCの命令および意見書（ならびに適用される手続き）は、2025年8月19日にintel.govで公開された。

図3：第702条に基づく命令

FISA第702条	2023会計年度	2024年度	**2025年度**
発令された命令の総数 *50 U.S.C. § 1873(b)(2)を参照*	1	2	**3**

第702条の対象者の推計。第702条の対象者数は、指定されたセレクターの利用者である非米国人の推計数を反映している。情報コミュニティ（IC）が、複数のセレクターを単一の外国情報対象者に結びつける情報を得るまでは、本報告書の目的上、個々のセレクターはそれぞれ別個の対象者としてカウントされる。一方、

情報コミュニティ（IC）は、同一の対象に対して複数のセレクターが使用されていることを認識しており、それらのセレクターをすべて単一の対象としてカウントしている。この集計方法により、ICが第702条に基づき標的とされた個別の対象者の数を、意図せず過小評価してしまうリスクが低減される。

作戦上の優先順位の変更、世界情勢、技術的能力、対象者の行動、および通信セクターの変化など、様々な理由により、対象者に関する統計は年ごとに変動する。ODNIがこれらの統計の報告を開始して以来、対象とされた非米国人の数は、2020年（COVID-19パンデミックなどの要因の影響を受けたと評価されている）を除き、年々着実に増加している。

図4：第702条の対象者（対象となるのは非米国人のみであることに留意されたい）

FISA第702条	2023会計年度	2024年度	**2025年度**
当該命令の対象となる者数の推計 50 U.S.C. § 1873(b)(2)(A)*を参照*	268,590	291,824	**349,823**

C. 統計 – 米国人に関する クエリ

USA FREEDOM 法は、政府に対し、第 702 条に基づいて取得された通信から得られた、最小化されていないコンテンツ（「コンテンツの検索用語」と呼ばれる）を検索するために使用された、既知の米国人に関する検索用語の数、および最小化されていない非コンテンツ（メタデータなど）情報に関する、既知の米国人に関するクエリの数を報告することを義務付けています。 50 U.S.C.*を参照。*
§ 1873(b)(2)(B)、(C)。FISAは以前、FBIによるコンテンツおよび非コンテンツの照会について、この法定報告要件を免除していた。50 U.S.C. § 1873(d)(2)(A)（2024年4月20日以前に効力を有していたもの）*を参照。* この免除規定にもかかわらず、「情報透明性の原則」に沿って、国家情報長官（DNI）は、FBIによる照会利用に関するこれらの統計および関連情報を機密解除し、2021会計年度より、政府は本報告書において、FBIが第702条に基づき取得した未最小化情報に対して行った米国人対象の照会件数に関する統計の提供を開始した。

さらに、USA FREEDOM法では「既知の」米国人に関する検索用語の報告のみが義務付けられているものの、すべての機関の検索手続きには、特定の検索用語が米国人であるか否かが不明な場合に適用される推定が含まれている。したがって、以下において「米国人」という用語が登場する場合は、既知の米国人と推定される米国人の両方を含むものと理解すべきである。 前述の通り、本報告書では、個人のみに適用される第603条(g)(4)項の狭義の定義ではなく、個人だけでなく特定の法人や非法人団体も含む、FISA第1編における「米国人」の広義の定義を採用している。

本報告書における米国人の統計を確認するにあたっては、検索用語の数と、それらの検索に関連付けられる米国人の数との間に、直接的な一対一の対応関係があるわけではないという点にも留意することが重要です。 例えば、1人の米国人は、氏名/パスポート番号/電話番号/複数のメールアドレスなど、10個の異なる検索用語に関連付けられている場合があります。この実態は、以下の統計に反映されています。

クエリ。クエリとは、合法的に収集され、すでに政府が保有しているデータを効率的かつ効果的に精査するための基礎となる基本的な分析手順である。特に、クエリによって追加のデータが収集されることはない。各情報コミュニティ（IC）構成機関は、自機関が保有する第702条に基づく情報のコレクションに対してのみクエリを実行でき、他の構成機関が保有する情報に対してはクエリを実行できない。また、各IC構成機関のクエリ手順には、当該構成機関が遵守すべき規則が詳細に定められている。

照会は、外国の諜報情報をより効率的に特定するために、権限を有する担当者によって行われます。具体的には、個人や組織間の関連性を明らかにすること、国内または海外の国家安全保障上の利益に対する脅威を特定すること、国家安全保障上の脅威となる活動（*例えば*、外国勢力による米国のインフラへのサイバー攻撃の被害者となり得る者など）の潜在的な被害者を特定することなどが挙げられます。 検索結果が得られないクエリも、結果が得られるクエリと同様に有用である場合がある。なぜなら、懸念対象と見なされていた人物や事案が、実際にはそうではないことを示唆する場合があるからである。 このような結果により、情報収集や捜査のリソースを別の方向へ振り向けることが可能になる。また、例えば名前やその他の経歴情報、移動パターンが類似しているために「テロリストのメアリー・ドウ・ジョーンズ」であると思われていた人物が、実際には全く別のメアリー・ドウ・ジョーンズであることを分析官が理解できるようになることで、市民の自由やプライバシー保護が強化される。これにより、テロリストではないメアリー・ドウ・ジョーンズに対するさらなる捜査活動の必要性がなくなり、プライバシーへの影響を軽減することができる。

各機関のFISC（外国情報監視裁判所）承認の照会手順に定められた限定的な例外（*例*：訓練・試験目的、保守、裁判所命令の遵守など）を除き、最小化されていない第702条情報のすべての照会については、外国情報を取り出すことが合理的に見込まれるものでなければならない。 これは、検索を行う者が、非最小化されたFISA収集情報から外国情報を取り出すことを目的とし、かつ、その検索によって外国情報が取得される可能性が合理的に高いと信じる具体的な事実的根拠を有していなければならないことを意味する。また、検索そのものが、非最小化されたFISA収集情報から他の情報を不必要に取得することなく、この目的を達成できるよう合理的に設計または調整されていなければならない。

CIA、NSA、およびNCTCによる米国人に対する検索

コンテンツ、非コンテンツ、およびコンテンツ／非コンテンツの組み合わせに関するクエリの集計

【コンテンツ】。第702条に基づき取得された未最小化データに対する米国人関連クエリの統計は、コンテンツ情報と非コンテンツ情報（メタデータなど）について別々に提供されています。 データの種類ごとに集計方法が異なります。コンテンツに関する照会については、米国人統計は、セクション702のコンテンツを照会するために使用された米国人照会用語（*例*：一意の識別子）の数を示しています。図5を*参照してください*。非コンテンツについては、統計は
セクション702の非コンテンツに対して行われた米国人クエリの数を示している。 図7を*参照のこと*。一部の機関では、リポジトリ内でコンテンツと非コンテンツを統合しており、両方のデータタイプに対して同時にクエリが実行される。コンテンツのみのクエリと同様に、コンテンツと非コンテンツを組み合わせたクエリについても、米国人統計では、セクション702を照会するために使用された米国人クエリ用語（*例*：一意の識別子）の数が示される。図5を*参照のこと*。

セクション702に基づくコンテンツ検索の集計。NSAは、最小化処理されていないセクション702に基づき取得された情報のコンテンツを検索するために承認した米国人識別子の数を集計している。 例えば、NSAがセクション702に基づき取得した未最小化情報のコンテンツを照会するために「johndoe@XYZprovider」という米国人識別子を承認した場合、NSAは、その未最小化情報を照会するために「johndoe@XYZprovider」を何回使用したかに関わらず、これを1つの照会用語としてカウントする。 ただし、承認されたすべての検索用語が最終的に使用されるわけではない。CIAおよびNCTC（ならびに後述するFBI）は、各機関が保有する未最小化のセクション702取得コンテンツ、またはコンテンツと非コンテンツの複合データのリポジトリ内で、職員が検索に使用した米国人識別子のユニークな数をカウントしている。これらの機関における

これらの検索用語（すなわち一意の識別子）を数えると、政府は、報告された承認済み検索用語の数が、実際に使用された検索用語の数よりもわずかに多い可能性が高いと見なしている。

図5：各機関による、セクション702のコンテンツのみおよびセクション702のコンテンツと非コンテンツの組み合わせに対するクエリに承認・使用された米国人クエリ用語の集計方法

図 6：セクション 702 のコンテンツのみおよびセクション 702 のコンテンツと非コンテンツの組み合わせを照会するために承認・使用された米国人に関する検索用語（CIA、NSA、および NCTC）

FISA第702条	2023年度	2024年度	**2025年度**
第702条に基づき取得された通信の非最小化コンテンツ（またはコンテンツと非コンテンツ情報の組み合わせ）を検索するために使用された、既知の米国人に関する検索用語の数（米国人情報の検索結果を排除するために使用された検索用語を除く） 50 U.S.C. § 1873(b)(2)(B)*を参照*	3,755	7,845	**7,724**

上の図に示すように、2025暦年に承認された米国人関連検索用語の数は減少した。米国人関連検索用語の使用は、対外情報活動の要件を満たすため、年によって変動する。 例えば、2025暦年においても、米国本土に対する国際テロの脅威や、米国のインフラに対するサイバーセキュリティ上の脅威に対処するため、米国人クエリ用語の使用は継続された。NCTCおよびCIAは、コンテンツと非コンテンツの両方を合わせてクエリしており、図6にはそれらの米国人クエリデータがすべて含まれている。

検索手順に基づき、NSAのセクション702に基づく米国人検索用語は、最小化処理されていないセクション702で取得されたコンテンツに対して検索を行う前に、NSAの弁護士による承認を受けることが義務付けられている。司法省（DOJ）は、事後にこれらすべての承認を審査し、国家情報長官室（ODNI）はサンプルを審査する。

セクション702に基づく非コンテンツ情報の照会件数。この推計値は、最小化処理が施されていないセクション702に基づき取得された情報の非コンテンツ部分（メタデータなど）のみを照会するために、米国人識別子が使用された回数を表しています。 例えば、米国人の識別子である電話番号「111-111-2222」が、最小化処理されていない第702条に基づき取得された情報の非コンテンツを照会するために15回使用された場合、集計される照会回数は15回となる。

図 7：NSA および CIA による、セクション 702 の非コンテンツ限定の米国人クエリの集計方法

図8：FISA第702条（NSA）に基づく非コンテンツ限定対象に対する米国人クエリ

FISA第702条	2023年度	2024年度	**2025年度**
既知の米国人に関するクエリの推定数 第702条に基づき取得された、最小化されていない非コンテンツ情報に含まれる既知の米国人に関する推定照会件数（米国人情報の返還を防ぐために使用される情報を含む照会は除く）50 U.S.C. § 1873(b)(2)(C)*を参照*	8,358	6,444	**8,328**

FBIによる米国人に関する照会

各情報機関（IC）は、自機関が収集したセクション702情報に対してのみ照会を行うことができるが、FBIについてはさらに制約がある。すなわち、FBIが収集できるセクション702情報は、FBIが実施している既存の、進行中の、かつ適切な根拠に基づく完全な国家安全保障調査に関連するセクション702対象者に関するデータに限られるためである。 その結果、FBIによる第702条データの照会は、FBIシステム内の収集データのサブセットに対してのみ行われることになる。具体的には、2024年度（CY 2024）における第702条対象者の3.67%に対し、2025年度（CY 2025）では約3.02%となる。

FBIは、2022暦年（CY 2022）に関する2023年版ASTRでの変更を除き、ASTR報告期間を通じて一貫して米国人対象の照会件数を集計してきた。具体的には、2022暦年の数値について,FBIはCIAおよびNCTCによる米国人対象の照会件数の集計方法と整合性を保つため、米国人対象の照会件数の重複排除を行うことができた。 他のいくつかの機関と同様、FBIの照会はコンテンツと非コンテンツ（メタデータなど）に対して同時に実行される。しかし、FBIの照会関連統計と、NSA、CIA、およびNCTCが作成する照会統計とを区別するいくつかの要因がある。

- **RISAA（法執行機関情報収集法）による変更は、法執行と情報収集という二重の任務を理由に、従来より広範であった検索基準を狭める**ものである。RISAA施行前、FBIは
  外国情報を入手する合理的な見込みがある検索と、犯罪の証拠を入手する合理的な見込みがある検索の両方を行う権限が与えられていた。この広範な検索権限は、FBIが法執行と情報収集という二重の使命を担っていることに由来する。 2023年4月付FBI検索手続を参照。また、2009年4月7日付覚書意見書（14-17頁）および2015年11月6日付FISC覚書意見書兼命令（
  42頁*を参照*。しかし、RISAAは、犯罪活動の証拠を取得することのみを目的とした、第702条に基づき取得された情報に対するFBIの照会について、一般的な禁止を課した。50 U.S.C.

§ 1881a(f)(2)(A)。 RISAAは、かかる照会を、「訴訟事案に関連して提出または保存されなければならない情報を特定するため、または合衆国もしくはそのいずれかの州の法律に基づく刑事事案における証拠開示義務を履行するために必要である場合」、あるいは生命に対する脅威または重大な身体的危害を軽減するために必要な場合に限り、許可している。同法第1881a条(f)(2)(B)項。

- **国内に焦点を当てた任務による頻度の違い**。FBIの国内に焦点を当てた
  FBIの任務は、他機関の海外に重点を置いた任務と比較して、FBIが米国人を対象とした検索用語を使用する頻度を高めています。例えば、FBIの検索は、国土への脅威といった国内問題に関連する、他の情報コミュニティ（IC）の構成機関や海外のパートナーからの情報提供や手がかりに基づいて開始される場合があり、その結果、米国人が関与する可能性が高くなります。

- **FISC命令による報告時期の相違**。FISCの命令に基づき、FBIの照会に関する統計情報は12月1日から11月30日までの四半期ごとに追跡・報告されるため、本報告書および過去数年間の報告書において、他の機関が照会件数に関して行う暦年ベースの報告とは時期が一致していない。

- **バッチジョブ**。データをより効率的に処理するため、FBIは「バッチジョブ」と呼ばれる特定のデータベースツールを使用してクエリを実行することがあります。これにより、共通の根拠がある場合、複数のクエリを同時に実行することが可能になります。 バッチジョブ内の各クエリは、個別のクエリとしてカウントされます。さらにバッチジョブ内のクエリ用語の1つでも米国人に関連している場合、FBIのシステムは、そのバッチジョブから生じるすべてのクエリを米国人クエリとしてカウントします。例えば、あるバッチジョブに50件のクエリがあり、そのうち1件が米国人に関連し、49件が非米国人に関連している場合、 この例では、FBIはこれを50件の米国人クエリとしてカウントすることになる。この集計方法は、セクション702データに対する米国人クエリに適用される特定の規則（例えば、米国人クエリを実行する前に書面による正当化理由を記録する要件など）が、バッチジョブから生じるすべての潜在的な米国人クエリに確実に適用されるようにするため、一部採用されている。 RISAAおよびFBIの方針では、バッチジョブツールの使用に際しては、その規模にかかわらず、FBIのユーザーがFBIの弁護士の承認を得ることを義務付けています。

FBIの集計方法

FBIの検索件数報告書は、当該期間中にFBI職員が、セクション702に基づき取得された未精査情報を検索するために使用した、米国人に関連する固有の検索用語の数を示している。FBIは、重複する検索を排除することなど、CIAおよびNCTCの集計方法論と同等の方法論を用いてこれらの数値を算出しており、本報告書の他の箇所で説明されている通り、コンテンツと非コンテンツを統合したデータベースにおいて、これらの機関が行った検索についても同様の処理が適用されている。

FBIの手法では、対象期間中に、最小化処理が施されていない第702条に基づき取得された情報（コンテンツまたは非コンテンツ）に対して検索を行う際に使用された、米国人の検索用語のユニークな数をカウントする。 したがって、FBIが「johndoe@XYZprovider」という米国人識別子を使用して、最小化処理されていない第702条に基づき取得された情報（内容または非内容）を検索した場合、FBIはこれを1つの検索用語としてカウントする。これは、(1) FBIがその米国人識別子を使用して最小化処理されていない第702条に基づき取得された情報を検索した回数、 (2) どのFBIユーザーが検索を行ったか、および(3) 検索が行われたデータベースがどこであるか、といった点にかかわらず、FBIはこれを1つの検索用語としてカウントすることになる。これは、図5に示されているセクション702で取得されたコンテンツおよびコンテンツと非コンテンツの組み合わせに対する検索における米国人検索用語のカウント方法としてCIAおよびNCTCが採用している手法と一致している。

他の箇所でも説明されている通り、運用上の必要性やその他の要因により、統計数値は年ごとに変動する可能性があります。FBIが2025年度（CY 2025）に報告した米国人に関する照会件数は、直前の期間と比べてわずかに増加したものの、依然として過去数年よりも低い水準にとどまりました。これは主に、技術的・政策的な統制への注力が強化されたこと、および改革を正確に実施するための慎重な姿勢が個々の担当者にみられたことが要因です。

図9：第702条に基づく米国人に関する照会件数（コンテンツ／非コンテンツの合計）（FBI）およびその他のRISAA報告要件
（注：「該当なし」は、当該情報を追跡する法的要件がなかったことを示す）

FISA第702条	2022年12月～2023年11月	2023年12月～2024年11月	2024年12月～2025年11月
FBIによる、第702条に基づき取得された最小化処理されていない情報または非情報に対する米国人に関する照会件数。 50 U.S.C. § 1873(f)(1)(A)*を参照*	57,094	5,518	**7,413**
FBIのバッチジョブ技術、または後継ツールを使用した、承認された照会件数。 50 U.S.C. § 1873(f)(1)(B)*を参照*	該当なし	該当なし	**3,486***
緊急事態により事前承認が得られなかった、第702条に基づき取得された情報に対して、FBIがFBIのバッチジョブ技術または後継ツールを使用して実施した承認済みクエリの数。 50 U.S.C. § 1873(f)(1)(C)*を参照*	該当なし	該当なし	**0**
FBIが、主に検索対象である米国人を保護するために、第702条に基づき取得した未限定化コンテンツまたは非コンテンツに対して検索を行う際に使用した、米国人に関連する検索用語の数に関する善意の推定値。 50 U.S.C. § 1873(f)(1)(E)*を参照*	該当なし	該当なし	**786****
FBIが、主に検索の対象となる米国人を保護するために、第702条に基づき取得した未最小化コンテンツまたは非コンテンツに対して検索を行う際に使用した、米国人検索用語の数の善意の推定値。 FBIが、第702条に基づき取得した未限定化コンテンツまたは非コンテンツに対してクエリを実行する際に使用した、米国人クエリ用語の数に関する善意の推定値。ただし、当該クエリの対象となる米国人が、FBIの捜査の対象または被疑者である場合に限る。 50 U.S.C. § 1873(f)(1)(f)*を参照*	該当なし	該当なし	**3,934****

* この数値には重複は含まれていない。

** これらの数値には、テスト用の検索クエリや、検索時に「誰かを守るために検索を行ったのかどうか」が不明であるとユーザーが回答したクエリは含まれていません。RISAAの規定に基づき、FBIは2025年1月1日よりこのデータの追跡を開始しました。

D. 第702条およびFBIの 調査

FBIによる米国人に関する照会は、外国情報をもたらすようには設計されていない。

RISAAに基づく改革で強調されているように、連邦議会と外国情報監視裁判所（FISC）は、FBIが第702条に基づき取得した情報に対する照会を行う際、その目的がもっぱら犯罪の証拠を収集することにある場合に特に焦点を当ててきた。前述の通り、RISAAは、犯罪活動の証拠を収集することのみを目的としたFBIによる第702条に基づき取得した情報への照会について、一般的な禁止規定を設けた。 50 U.S.C. § 1881a(f)(2)(A)*を参照*。RISAAは、そのような照会を、「訴訟事案に関連して提出または保存されなければならない情報を特定するため、または合衆国もしくはそのいずれかの州の法律に基づく刑事事案における証拠開示義務を履行するために必要である」場合、あるいは「生命に対する脅威または重大な身体的危害を軽減または排除するために役立つ」場合に限り、許可した。*同法*§ 1881a(f)(2)(B)。

RISAAが制定されるかなり以前から、FISA活動の実施過程において無関係な犯罪が発見される可能性があることを認識し、議会は、FISAの最小化手続きに、外国情報活動の過程で得られた無関係な犯罪の証拠をどのように扱うかについて定めた規定を含めることを義務付けてきた。50 U.S.C. § 1801(h)(3)。 また、FISAに基づく情報の収集対象が、外国情報と犯罪行為の両方に関連する場合もある（*例*：国際テロリズムに関する情報）。

このような状況を踏まえ、以前は、FBIが、前提となる刑事捜査に関連する特定のEOCO照会の結果を確認するために、裁判所命令（第702条(f)(2)に基づく命令と呼ばれる）を取得することが法的に義務付けられていたが、この要件は、EOCO照会を一般的に禁止するRISAAによって置き換えられた。 RISAAによる禁止規定のため、本年次統計透明性報告書では、第702条(f)(2)に基づく命令に関連する統計は報告されなくなった。

FBIのFISCへの報告要件。2015年以降、FISCはEOCO照会に関するFBIからの別途の報告を求めてきた。これらの報告要件は時とともに変化してきたが、概して、以前のセクション702(f)(2)の要件で対象とされていたものよりも広範なEOCO照会について報告することが求められてきた。

さらに、2020年11月から2024年9月までの間、FISCは概して、政府に対し、四半期ごとに以下の件数を報告するよう求めている。（1）クエリ記録にEOCOの目的が示されていた、FBIが第702条に基づき取得した情報に対して実行した米国人に関するクエリの数、および（2）それらのクエリに続いて第702条に基づき取得されたコンテンツにアクセスされた回数の報告を求めてきた（2023年4月11日付の意見書兼命令書、112-113頁）。 2024年9月以降、FISCは、政府に対し、FBIが第702条に基づき取得した情報に対して実行した各EOCO照会について、法令および手続を遵守したか否かを含め、四半期ごとに報告することを義務付けている。

前述の通り、RISAAは、犯罪活動の証拠を収集することのみを目的とした、第702条に基づき取得された情報に対するFBIによる照会を、原則として禁止している。しかし、RISAAは、証拠開示の目的や、生命に対する脅威または重大な身体的危害を軽減もしくは排除するために、EOCOによる照会を認めている。したがって、透明性を確保する観点から、本報告書では以下の事項に関する追加情報を開示する。

FBIが実施した証拠開示クエリの数。例えば、政府が刑事被告人にとって有利な物的証拠を検索し開示する義務を負っていた場合など。本報告期間中、FBIは生命への脅威または重大な身体的危害を軽減または排除するために、米国人に対するEOCOクエリを実施していない。

米国の監視権限に基づいて行われる活動に対する政府の監督は、静的なものではなく、ほぼリアルタイム（*例*：日々のコンプライアンス活動）で行われるほか、過去に発生した事象の評価（*例*：事後監査）も行われる。 場合によっては、監督には、報告期間をまたぐ複雑な法的・事実上の分析や、過去に報告された統計の再評価を招く分析が含まれることもある。これらの要因を反映して、図10には過去数年間に報告された統計の更新が含まれることがあるが、昨年の報告書で報告された統計については、そのような更新はなかった。

図10の統計データには、2022年12月1日から2025年11月30日までの間にEOCOの目的で実施された、すべての米国人に関する照会が含まれています。 2024年12月1日から2025年11月30日までの期間において、EOCO照会1,081件のすべてが証拠開示（ディスカバリー）目的で実施された。図10の数値には重複する検索語が含まれている。

背景として、FBIは多くの連邦刑事訴訟に関与しているため、他の機関よりも頻繁に証拠開示関連の照会を行う必要がある。さらに、刑事訴訟の件数や種類は年ごとに変動するため、FBIが実施する証拠開示関連の照会件数にも影響を及ぼしている。

図10には、FBI職員がEOCOクエリによって取得された結果にアクセスした件数も含まれている。すべてのEOCOクエリ、特に証拠開示目的で実施されるクエリが、必ずしもデータへのアクセスにつながるわけではない。その理由は、(1) 特定のクエリに対して結果が存在しない場合や、(2) 結果が存在しても、それが関連性のないものである場合があるためである。 これらの要因を考慮すると、アクセスされたクエリの数は、年ごとに、また実施されたクエリ数に対して大きく変動する可能性がある。

すべてのクエリがアクセスされるとは限らないため、図10の数値の合計は一致しない場合がありますが、データがアクセスされたクエリの数は、証拠開示目的か危害防止目的かを問わず、実行されたEOCOの件数を超えることはありません。

FBIは四半期ごとに、EOCOの目的で実行されたものとしてFBIのシステムに記録された、第702条に基づき取得された情報に対するすべての米国人関連検索について、司法省（DOJ）に報告する。 司法省はこれらの照会を審査し、その結果、一部の照会については、米国人に対する照会ではなかった（すなわち、米国人に関する検索用語が使用されていなかった）、あるいは外国情報目的、あるいは犯罪と外国情報の双方の証拠収集目的で実施されたものであると判断する場合がある。

図10には、EOCO目的で実行されたセクション702に基づき取得された情報に対する米国人検索のうち、FBIシステム上ではその旨が記録されていなかったものの、NSDがFBI地方事務所の検索レビューにおいて検索サンプルの審査を行った際に、後日そのように特定されたものも含まれている。2024年12月1日から2025年11月30日までの期間において、NSDによりそのような検索は発見されなかった。

図10：FBIによる米国人に対する犯罪の証拠のみを対象とした第702条クエリの結果へのアクセス

FISA第702条	2022年12月～2023年11月	2023年12月～2024年11月	2024年12月～2025年11月
FBIが、犯罪の証拠を収集する目的のみで、第702条(a)に基づき取得した未精査のコンテンツまたは非コンテンツについて実施した米国人に関する照会総数 50 U.S.C. § 1873(f)(1)(D)を参照。	データなし	データなし	**1,081**
実施された米国人に関するEOCO照会件数のうち、FBIのユーザーがシステム上でその旨を明記しなかったものの、NSDが照会レビューの際に照会サンプルの検証を通じて後から米国人であると特定された件数	データなし	データなし	**0**
実施された米国人に関するEOCO照会件数のうち、民事訴訟に関連して提出または保存が義務付けられている情報を特定するため、あるいは刑事事件における証拠開示義務を履行するために必要であった件数	17	113	**1,081**
実施された米国人に関するEOCO照会件数のうち、生命に対する脅威または重大な身体的危害を軽減または排除するために必要であった件数。	データなし	データなし	**0**
FBIのユーザーが、 EOCOの目的で実施されたと判定された米国人クエリによって取得されたセクション702の結果にFBIユーザーがアクセスしたクエリの総数	21	114*	**245**

*2023年12月から2024年11月の間に、証拠開示目的で実行されたクエリ数よりアクセスされたクエリ数が1件多かった理由は、RISAAの施行前に、あるユーザーが案件のために実施したベースラインチェックの一環として1件のクエリが実行されたためであり、このクエリは後に規定に準拠していないものと判断されたためである。

国家安全保障以外の捜査における第702条情報の利用。

2017年FISA改正再承認法に基づき、FISAは、FBIに対し、第702条により取得された情報の全部または一部を根拠として、国家安全保障上の脅威とはみなされない米国人に対する刑事捜査を開始した件数を報告するよう義務付けている。 50 U.S.C. § 1873(b)(2)(D)を参照。この統計は、FBIが実施する国家安全保障以外の捜査において、第702条に基づく収集情報がどの程度の頻度で利用されているかについて透明性を提供するものである。図11は、この要件に基づく統計を示している。

図11：第702条に基づく情報収集に基づき、米国人に対して開始されたFBIの非国家安全保障関連捜査件数

FISA第702条	2023年度	2024年度	**2025年度**
FBI が、刑事捜査部門またはその後継部門の下で、（国家安全保障上の脅威とはみなされない）米国人に対する捜査を、第702条に基づき許可された情報の取得を完全または部分的な根拠として開始した件数 50 U.S.C. § 1873(b)(2)(D)*を参照*	0	0	**0**

E. FISA第 条に基づくNSAによる米国人情報の提供702

これまでの透明性報告書と同様に、またPCLOBの2014年セクション702報告書における勧告を引き続き遵守する形で、本報告書では、米国人の情報を含むセクション702情報報告書の提供に関する追加情報を提供する。

第702条は、外国情報収集を目的として、米国外に所在すると合理的に判断される非米国人を対象とすることをのみ認めている。しかし、そのような対象者は、米国人との間で、あるいは米国人に関する情報をやり取りする可能性がある。 NSAの最小化手順（直近では2025年9月に公表）は、例えば外国情報理解に不可欠である場合など、厳格に限定された状況下において、NSAが米国人情報を配布することを認めている。しかし、方針上、NSAは通常、米国人を特定し得る情報をマスキングする。 NSAの最小化手順では、米国人の特定情報を「(1) [米国]人の氏名固有の肩書き、または住所、あるいは(2) [米国]人のその他の個人識別情報[...]」と定義している。NSAの最小化手順第3条(g)項を*参照*。

最小化手順により、NSAは、以下のいずれかの理由に該当する場合に限り、米国人の身元情報を開示することが認められている。これには、
当該米国人が情報の提供に同意している場合、当該米国人の情報がすでに公に利用可能な場合、当該米国人の情報が外国情報理解のために必要である場合、または通信内容に犯罪の証拠が含まれており、法執行機関に提供される場合。

これらの条件のいずれかが適用される場合でも、方針上、NSAは米国人の身元を隠蔽することがある。例えば米国人の氏名やその他の識別子を報告する代わりに、報告書では「特定された米国人」、「氏名が判明した米国人」、または「米国人」と置き換える。 米国人の身元が伏せられた他の例としては、「特定の米国企業」や「米国人の電子メールアドレス」などが挙げられる。

NSAの報告書に米国人の情報が伏せられている場合、報告書の受領者は、当該米国人の身元情報をNSAに請求することができる。請求された身元情報は、当該米国人の身元の開示がNSAの最小化手続きに合致する場合に限り、開示（*すなわち*、伏せられていた情報の解除）される（*例*：身元の開示が必要である場合

（外国情報の内容を理解するため、またはその重要性を評価するため）であり、かつ、情報提供を要請する受領者が当該米国人の身元を「知る必要性」を有している場合に限る。身元開示の要請を承認できるのは、指定されたNSA職員のみである。

しかし、その他の特定の事例においては、NSAは、元の報告書に米国人の身元（*すなわち*、米国人の氏名を明示すること）を含める必要があると判断する場合がある。NSAが元の報告書に米国人情報を含める場合、NSAは、前述の最小化および「知る必要性」の基準を同様に適用することが求められる。

司法省（DOJ）および国家情報長官室（ODNI）は、定期的な監督審査の一環として、NSAが第702条に基づき取得した米国人に関する情報を含む情報提供について審査を行い、当該情報提供が最小化手続きに準拠していることを確認する。

FISAに基づき取得された米国人の情報を情報コミュニティ（IC）がどのように保護しているかについて、ODNI（NCTCを含む）、NSA、FBI、およびCIAの市民的自由・プライバシー担当官による報告書に詳細が記載されている。これらの報告書は、FISAに基づく情報提供において米国人の情報のプライバシーを保護するための、厳格かつ多層的な枠組みを総括的に記録している。 「FISAに基づく情報提供における米国人の身元の保護に関するODNI報告書」および各機関別の報告書を含む付属文書を*参照のこと*。

セクション702に基づきNSAが取得した米国人の情報の配布に関する統計

NSAは、機密情報報告書を作成する際に最小化手順を適用し、その後、公務を遂行するために当該情報を知る必要のある権限のある受領者に対して報告書を配布する。セクション702収集に基づくNSAの情報報告書のうち、ごく一部に米国人の身元（匿名化されているか、または実名が明記されているか）への言及が含まれている。

NSAが、第702条に基づく収集活動において付随的に取得した米国人の情報を機密情報報告書内で取り扱う際の手法により、報告書は以下の2つのカテゴリーに分類される：

- 報告書内で米国人の身元を明示的に記載（*すなわち*、当初から開示）している報告書、および
- 当初、報告書内で米国人の身元を伏せている（*すなわち*、明かしていない）報告書。

これら両方の種類の報告書は、図12および図13に示された統計に反映されている。米国人の身元が当初マスクされていた場合NSAは特定の要請に基づき、後日その身元を明らかにしマスクを解除することがあるが、それは要請者に対してのみ行われ、かつその身元が外国情報理解のために必要である場合に限られる。

以下の図12および図13の数値には、米国人の身元が含まれている。前述の通り、
「米国人」には、市民だけでなく、合法的な永住者、および特定の法人や非法人団体も含まれます。上記の「主要な用語と概念」の項、ならびに合衆国法典第50編
§ 1801(i)を参照のこと。

図12の最初の行は、「[米国]人の身元に関する言及を含む、配布された情報報告書の数の集計」を示している。 50 U.S.C. § 1881a(m)(3)(A)(i)*を参照のこと*。NSAの集計方法には、1人以上の米国人の身元への言及を含む、配布されたあらゆる情報報告書が含まれる、その言及が匿名化されているか、あるいは実名が明記されているかを問わない、たとえその報告書に

第702条に基づく収集以外の情報源からの情報。NSAは、複数の情報源からの情報を含む情報報告書において、米国人の身元に関する言及がどの情報源に由来するかを容易に特定できる記録を保持していない。 したがって、米国人の身元に関する言及は、第702条に基づき許可された収集活動によるものか、あるいはNSAが実施したその他の許可された信号情報活動によるものかのいずれかである可能性がある。この集計方法は前回の報告書でも使用されており、NSAの第702条(m)(3)に基づく報告書でも使用されている。

図12の2行目には、報告書内で米国人の身元情報が伏せられていたものの、その身元情報が含まれている報告書の数が示されています。3行目には、報告書内で米国人の身元情報が明示されていたものの、その身元情報が含まれている報告書の数が示されています。1つの報告書に、身元情報が伏せられている部分と明示されている部分の両方が含まれている場合があるため、2行目と3行目の合計は1行目の数値とは一致しません。

図12：NSAによって非匿名化された米国人の情報を含むセクション702報告書

NSAによって開示された米国人の情報を含む第702条報告書	2023年度	2024年度	**2025年度**
身元の公開の有無にかかわらず、米国人の身元情報が含まれるNSAが配布した第702条報告書の総数	4,028	3,944	**4,043**
NSAが配布した、米国人の身元情報が含まれる§702報告書の総数 身元がマスクされているもの	3,099	2,807	**2,423**
NSAが配布した、米国人の身元情報が含まれる§702報告書の総数 「米国人」という身元情報が明示的に含まれていた身元情報	1,243	1,531	**2,000**

図13は、図13で集計された報告書において当初は匿名化されていたが、NSAが後に権限のある要請者に対して提供した（*すなわち*、匿名化を解除した）米国人の身元に関する統計を示している。 この統計は、合衆国法典第50編第1881a条(m)(3)(A)(ii)に基づき議会に報告が義務付けられている数値であり、同条項は「当初の報告において氏名または肩書きで言及されていなかった身元に関する要請に応じ、[NSA]がその後開示した[米国]人の身元数の報告」を求めている。

なお、1つの情報報告書には、匿名化されているか、あるいは実名が明記されているかを問わず、複数の米国人の身元情報が含まれている場合がある。他の機関からの具体的な要請に応じてNSAが身元を特定した米国人の数は、2024年度および過去の他の年度と比較して、2023年度と2025年度において著しい変動が見られた。 これら2つの各年度において、他機関からの具体的な要請に応じてNSAがマスクを解除した米国人の身元情報は、大幅に増加した（図13参照）。いずれの年度においても、この増加は、外国のサイバー攻撃主体による米国の重要インフラへの侵害試みに関連する単一の報告書に起因するものであった。

図13：NSAによって開示されたセクション702に基づく米国人の身元

第702条 - NSAによって特定された米国人の情報	2023年度	2024年度	**2025年度**
他機関からの具体的な要請に応じてNSAが特定した米国人の身元数	31,330	12,873	**24,487**

米国人に関する 情報のIC内での提供

A. ICPG（）107.1

情報コミュニティ政策指針（ICPG）107.1「*情報報告書における米国人の身元開示請求*」は、すべての情報コミュニティ（IC）構成機関に対し、情報報告書において当初身元が伏せられていた米国人の身元開示請求に対応するための手順を定めることを義務付けている。 ICPG 107.1は、FISA第702条を含むがこれに限定されない、情報の収集根拠となった法的権限にかかわらず、当該情報に適用される。ICPG 107.1 § E.1 では、各要素の手続きにおいて、特定の文書化および承認要件を満たすことが求められている。 さらに、ICPG 107.1 § E.1.f では、「大統領の一般選挙の日から当該大統領の就任日までの期間」に、次期大統領または次期副大統領の移行チームのメンバーの身元を明らかにする要請がなされた場合、追加の文書化および承認が求められる。 2025会計年度にはそのような期間が含まれていたため、IC構成機関はこれらの追加要件に従う必要があった。

ICPG 107.1は、米国人の身元を明らかにできる場合の基準を変更するものではありません。各情報機関（IC）の構成機関は、米国人の身元を明らかにすることが許可されているかどうかを判断する際、適用される法的根拠に従わなければなりません。また、各構成機関は、ICPG 107.1を実施するための独自の手順を定めており、これらはintel.govの「IC on the Record」データベースで閲覧可能です。

B. 統計

ICPG 107.1はまた、DNIに対し、ICPG 107.1に基づき行われた要請を追跡するための特定の統計情報を年次報告するよう求めている。 2019年1月1日時点で、すべてのIC構成機関は、ICPG 107.1 § E.2の要件に従い、当該要請が承認されたか否かを問わず、該当する要請の追跡を開始した。これに伴い、以下の図14は、2023年度、2024年度、および2025年度の数値を示している。

ICが該当する要請をどのように集計したかを説明するため、以下に定義を示す。

- **「RECEIVED」**とは、配信された情報報告書において当初身元が伏せられていた米国人の身元を特定するための要求を指します。 1件の要請には、1つ以上の身元が含まれる場合や、1つ以上の情報報告書が関連する場合がありますが、それでも1件の要請としてカウントされます。同一の要請主体が、以前の要請と同一の内容の要請を行う重複要請はカウントされません。後続の要請において、要請された身元、情報報告書、または身元の提供先について何らかの変更があった場合、2回目の要請は新たに受け付けた要請としてカウントされます。
- **「承認済み」**とは、一部または全部が承認された申請を指します。一部が承認された申請については、一部が却下されたか、一部が取り下げられたかに関わらず、この数値に含まれます。 前年度に最初に受理された請求について、報告対象暦年の翌年1月に承認されたものは、この数値に含まれる。例えば、2024年12月に受理された請求について2025年1月に承認が行われた場合、その承認は2024暦年の数値に計上される。

- **「全面却下」**とは、請求が完全に却下されたものを指す。これには、前年度に最初に受理された請求について、報告対象年度である1月に却下されたケースも含まれる（承認の場合と同様）。
- **「全面撤回」**とは、要請主体によって要請全体が撤回または取り消されたものを指す。これには、前年度に最初に受理された要請について（承認と同様に）、報告対象暦年の翌年1月に発生した撤回も含まれる。
- **「保留中」**とは、暦年末時点で最終決定がなされていない要請を指す。その理由は、(a) 受領した情報機関（IC）部門が当該要請を審査または決定していないか、(b) 受領した情報機関（IC）部門が要請処理のために要請主体に追加情報を求め、その情報を待っているためである。保留中の要請はその後解決され、翌暦年の上記カテゴリーに計上される。

概要：ICPG 107.1

- 配信された情報報告において伏せられていた米国人に関する情報の開示請求に対応し、その請求件数を報告する。
- 該当するマスク解除要請について、特定の文書化および承認要件を定める。
- 情報コミュニティ（IC）の全18機関に適用される。
- 情報が収集された法的権限にかかわらず適用される。
- 米国人の身元をマスク解除できる場合の基準を変更するものではない。

図14：米国人の身元に関する要請およびICPG 107.1に基づくそれらの要

受領した申請件数および処理状況			
当該暦年にすべてのIC部門が受け付けた要請の総数	10,693	12,613	**14,174**
受け付けた申請のうち、ICが承認した件数	9,757	11,796	**13,380**
受け付けた申請のうち、ICが全件却下した件数	290	300	**239**
受け付けた申請のうち、ICが「全件取り下げ」として処理した件数	215	333	**381**
受け付けた申請のうち、ICが「決定保留中」としているもの	431	184	**174**

* 2024年度の数値は正確性を期すため更新されました。

** 2025年度の数値には、ICの一部門のデータが欠落しています。これらの数値は来年度のASTR報告書に追加される予定です。

FISAの刑事利用および 条項に関する通知

A. FISA第106条および第305条

FISA第106条は、第1編に基づく電子監視によって取得された情報を刑事手続において使用する前に、司法長官による事前の承認を義務付けている。この司法長官による承認には、司法長官代理、司法次官、または司法長官の指定を受けた国家安全保障担当司法次官補による承認が含まれるものと定義されている。 また、第106条は、政府機関が、FISAで定義される「被害者」に対する裁判、審問、またはその他の手続において、電子監視により取得または導出された情報を証拠として提出しようとする場合、政府が当該情報をそのように使用する意図があることを、被害者および裁判所に通知しなければならないと規定している。これにより、被害者は当該情報の排除を求める権利を有する。 第706条は、第702条に基づき取得された情報は、使用、通知、および排除の要件に関して、第106条に基づく電子監視として扱われることを定めている。第305条は、法的手続きにおけるタイトルIIIに基づく物理的捜索を通じて取得された情報の使用について、同様の要件を規定している。

B. 統計

2017年FISA改正再承認法は、第106条および第305条に基づき通知が行われた刑事手続に関する特定の統計（第702条に基づき取得された情報の使用に関するものを含む）を、一般に公開しなければならないという要件を法文化した。

図15：政府が特定のFISA情報の利用意向について通知を行った刑事手続の件数

FISA第106条および第305条	2023会計年度	2024年度	**2025年度**
米国、州、またはその行政区分が、第106条（第702条に基づき取得された情報を含む）または第305条に基づき、電子的監視、物理的捜索、または第702条に基づく取得から得られた、または導き出された情報を証拠として提出する、あるいはその他の方法で使用または開示する政府の意図について通知を行った刑事手続の件数 50 U.S.C. § 1873(b)(4)*を参照*	4	2	**6**

2023年度、2024年度、または2025年度に提供された通知のうち、第702条に基づき取得または導出された情報に関するものはなかった。

FISA第4編 – ペン・レジスターおよびトラップ・アンド・トレース（PR/TT） 機器の使用

A. FISA ペン・レジスター／トラップ・アンド・トレース 権限

FISAの第4編は、対外情報収集の目的でペンレジスタおよびトラップ・アンド・トレース（PR/TT）装置の使用を認めている。第4編は、政府がPR/TT装置を使用して、発信、経路、宛先、またはシグナリング情報を取得することを認めている。法律上、PR/TT装置は通信の内容を収集してはならない。 例えば、PR/TT装置は、特定の電話番号による発信または着信の電話番号、日付、通話時間を取得するために使用できますが、通話の内容を取得することはできません。

政府は、FISCに対し、(i) 「[米国]人に関係しない外国情報を入手するためのいかなる調査」または（ii）「国際テロリズムまたは秘密情報活動から保護するため、ただし、米国人に対する当該調査が、合衆国憲法修正第1条によって保護される活動のみに基づいて行われないことを条件とする。」50 U.S.C. § 1842(a)。FISCが政府の申請がFISAの要件を満たしていると判断した場合、FISCはPR/TT装置の設置の使用を承認した過去のFISC命令および意見書は、intel.govで閲覧可能である。

概要：FISA第4編

- 一般に「PR/TT」条項と呼ばれる。
- 一括収集は許可されていない。
- PR/TT デバイスを使用して、ダイヤル、ルーティング、アドレス、またはシグナリング情報を取得するには、FISC による個別の命令が必要である。
- 米国人の場合、合衆国憲法修正第1条で保護される活動のみを根拠とするものではなく、テロリズムや秘密諜報活動から身を守るための捜査を支援する目的でのみ使用することができる。

B. 統計

命令の集計。 タイトルIおよびIII、ならびに第703条および第704条における命令の集計方法と同様に、本報告書では、情報収集の権限を付与する命令およびこれを拒否する命令、すなわちPR/TT装置の設置および使用に関する命令を集計対象とする。したがって、更新命令は個別の命令として集計されるが、変更命令および修正は集計対象外とする。

対象者の数の推計。 PR/TT対象者の計数に関する政府の手法は、電子監視および物理的捜索の対象者を計数するための上記の手法と同じである。情報コミュニティ（IC）が、同一の対象者に対して4件の別々の申請によりPR/TT装置の設置および使用の許可を受けた場合、ICは4件ではなく1件の対象者として計数する。一方、ICが同一の申請において4人の対象者に対するPR/TT装置の設置および使用の許可を受けた場合、ICは4件の対象者として計数する。

固有識別子の数の推定。この統計は、（1）対象となった識別子（*例*：電話番号や電子メールアドレス）および（2）対象となった識別子と接触した非対象の識別子をカウントする。

第603条(d)(2)(B)に基づき、情報の伝達に使用された固有識別子の推定数（図16aの3行目参照）は、電子メールアドレスまたは電話番号を含む情報の取得につながった命令にのみ適用される。この数値は、PR/TTデータの取得につながったすべての事件記録について、最小化されていないPR/TT収集データを保持するFBIのシステムから生成されるものである。

統計値は様々な理由により年ごとに変動する。前述の通り、その理由には、収集および運用上の優先順位の変更、世界情勢、技術的能力、対象者の行動、技術的変化などが含まれる。

図16a：FISA PR/TT令状、対象者、および収集された一意の識別子

FISA第IV編	2023年度	2024年度	**2025年度**
命令の総数 50 U.S.C. § 1873(b)(3)*を参照*	0	1	**1**
当該命令の対象となる者数の推定 50 U.S.C. § 1873(b)(3)(A)*を参照*	0	1	**1**
当該命令に基づき収集された情報を伝達するために使用された一意の識別子の推定数 50 U.S.C. § 1873(b)(3)(B)*を参照*	0	30,301	**19,484**

対象者の米国人としての地位は、次の図に示されている。

FISA PR/TT対象者	2023年度	2024年度	**2025年度**
非米国人の対象者数の推計 50 U.S.C. § 1873(b)(3)(A)(i)*を参照*	0	1	**1**
米国人の対象者の推定数 50 U.S.C. § 1873(b)(3)(A)(ii)*を参照*	0	0	**0**
対象者のうち米国人の割合（推定）	0%	0%	**0%**

図16b：FISA PR/TT対象者 – 米国人および非米国人

FISA第5編 – ビジネス・ 記録

A. 事業記録FISA

FISAの第5編（通称「事業記録」条項）は、政府に対し、特定の記録の提出を命じる命令の発令を求める申請を行う権限を付与している。第5編は1998年にFISAに追加され、その後2001年に米国愛国者法（USA PATRIOT Act）によって拡大された。 現在、第5編に関する法的枠組みは特に複雑になっている。2020年3月15日、USAパトリオット法に基づく第5編の規定が、一部の捜査については失効したものの、他の捜査については失効しなかったため、現在、記録の取得に関しては事実上2つの法的枠組みが並存しているからである。

2020年3月15日より前に開始された捜査、または2020年3月15日より前に開始または発生した犯罪を捜査する捜査における記録の取得に関しては、適用される復帰規定の例外に基づき、米国愛国者法（USA PATRIOT Act）版の第5編が引き続き利用可能である。 Pub. L. 109-177、§ 102(b)(2)、120 Stat. 192、195を参照のこと。これは、政府が引き続き、FISCに対し、(i)「[米国]人に関係しない外国情報収集のための捜査」、または（ii）「国際テロリズムまたは秘密諜報活動からの防護」に関連するものであり、かつ「合衆国人に対する当該調査が、合衆国憲法修正第1条によって保護される活動のみに基づいて行われない」ことを条件とする。 このような有形物に対する事業記録の提出要請には、帳簿、記録（*例*：電子通信取引記録）、書類、文書、その他の物品が含まれる可能性がある。記録の一括取得は禁止されており、事業記録命令には、収集の範囲を限定するための「特定の選定基準」を明記しなければならない。

2020年3月15日以降に開始または発生した捜査で、上記の「犯罪」に関する例外に該当しないものについては、米国愛国者法（USA PATRIOT Act）に基づく第5編の規定は適用されなくなり、同法施行前の規定が適用されることになる。このような捜査においては、政府は「あらゆる有形物」の取得を命じる命令を申請することはできず、以下の記録の取得のみを求めることができる。
(1) 一般運送事業者（*例*：航空会社やバス会社 通信会社は含まれない）、(2) 公共宿泊施設（*例*：ホテル）、(3) 物理的保管施設、および (4) 車両レンタル施設。 政府は、捜査との関連性に加え、当該記録の対象となる人物が外国勢力または外国勢力の代理人であると信じるに足る具体的かつ明確に説明可能な事実も提示しなければならない。

さらに、別の仕組みに基づく特定の種類の記録である通話詳細記録（CDR）を取得するための別途の権限も、2020年3月に失効した。 2019年度年次統計透明性報告書で既に述べた通り、2019年8月、NSAはCDR取得権限の行使を停止し、これまでに取得した通話詳細記録を削除した。したがって、2019年のNSAによるCDR取得の停止と、2020年3月の当該権限の失効が相まって、2018年度以降のCDRに関する統計は存在しないこととなる。

B. 統計 – 第5編 事業記録統計 命令、対象者、および 識別子

固有識別子の数の推定。これは、以下の数の推定値である。
(1) 情報の伝達に使用された対象識別子（*例*：電話番号や電子メール

（1）対象者の識別情報（住所など）および（2）対象者の識別情報と接触した非対象者の識別情報。対象者が通信に使用する識別情報の数は年によって大きく変動する可能性があり、その結果、対象者の識別情報と接触する非対象者の識別情報の数にも影響が及ぶ。また、政府は第5編に基づき、通信サービス提供者以外の事業者から、その他の種類の有形物を入手することもある。 例えば、FBIは、この権限に基づき、かつ2020年3月15日より前に犯された犯罪の捜査に関連する場合、小売店から購入レシートや監視カメラの映像のハードコピーを入手することが可能である。 購入レシートや監視カメラの映像には、電話番号などの固有識別子が含まれている可能性があり、それらはカウント対象外となる。とはいえ、そのような有形物には、情報の伝達に使用される固有識別子がほとんど、あるいは全く含まれていないため、以下に報告する数値は、FBIがこれらの権限に基づき取得した固有識別子の数に関する善意の推定値である。

政府による事業記録統計の集計方法の説明。検討として—

政府の手法の具体例として、ある暦年において、政府が「ジョン・ドウ」を対象とした事業記録の提出要請を行い、そのメールアドレスが john.doe@serviceproviderX、john.doe@serviceproviderY、および john.doe@serviceproviderZ であったと仮定する。FISC（外国情報監視裁判所）は、当該申請がタイトルVの要件を満たしていると判断し、申請を認める命令を発令するとともに、サービスプロバイダーX、Y、およびZに対し、事業記録の提出を命じた。 プロバイダーXは、対象者と連絡を取り合っていた10件の非対象メールアドレスを返答した。プロバイダーYは、対象者と連絡を取り合っていた10件の非対象メールアドレスを返答した。プロバイダーZは、対象者と連絡を取り合っていた10件の非対象メールアドレスを返答した。 このシナリオに基づき、政府は以下の統計を報告することになる：A）FISCによる有形物の提出命令が1件、B）当該命令の対象が1名、C）3社のプロバイダーから返された10件の非対象メールアドレス間に重複がないと仮定した場合、33件の固有識別子（対象メールアドレス3件に加え、非対象メールアドレス30件）。

下図の統計は、2020年3月15日より前に開始された捜査、または2020年3月15日より前に開始または発生した犯罪を捜査する案件に対する例外規定に基づき、第501条(b)(2)(B)項の下で取得された事業記録の開示命令の数（却下されたものも含む）および（収集された関連する一意の識別子）を反映したものです。 2020年3月15日以降に開始された捜査（かつ「犯罪」の例外要件を満たさないもの）について、第502条に基づき許可された事業記録命令の数も本表に含まれるはずですが、該当するものは確認されていません。

図17：第5編に基づく事業記録の提出命令、対象者、および収集された一意の識別子

事業記録 – 第501条(b)(2)(B)および第502条	2023年度	2024年度	**2025年度**
第 501 条（b)(2)(B）または第 502 条に基づく申請により発行された事業記録命令の総数 50 U.S.C. § 1873(b)(5)*を参照*	6	8	**3**
当該命令の対象となる者の推定数 50 U.S.C. § 1873(b)(5)(A)*を参照*	6	5	**3**
当該命令に基づき収集された情報を伝達するために使用された一意の識別子の推定数 50 U.S.C. § 1873(b)(5)(B)*を参照*	5,421	63,260	**268,369**

国家安全保障令状（NSL）

A. 国家安全保障レター

FISA（外国情報監視法）に基づく権限に関する統計に加え、政府はFBIによるNSL（国家安全保障令状）の活用状況についても報告している。FBIは、法的にNSL（行政上の召喚状）を発行する権限を有しており、これは、求められている情報が係属中の国家安全保障調査に関連する場合に限り、特定の記録（後述）の提出を強制するために用いられる。FBIは、一般的に利用される以下の4種類の記録についてNSLを発行している：

- 電話加入者情報、通話記録、およびその他の電子通信取引記録（18 U.S.C. § 2709*参照*）；
- 消費者信用調査機関が保有する消費者を特定する情報（氏名、住所、勤務先、消費者が口座を維持している金融機関等）*については*、合衆国法典第15編第1681u条を*参照のこと*。
- 完全な信用報告書（15 U.S.C. § 1681v *参照*。ただし、対テロリズム調査に限り、対諜報調査には適用されない）；および
- 財務記録、12 U.S.C. § 3414を*参照*。

一目でわかる：国家安全保障書簡

- FISAではなく、他の法令によって権限が与えられている。
- 一括収集は許可されない。
- 求められている情報が国際的な対テロリズムまたは対諜報調査に関連する場合にのみ許可される。

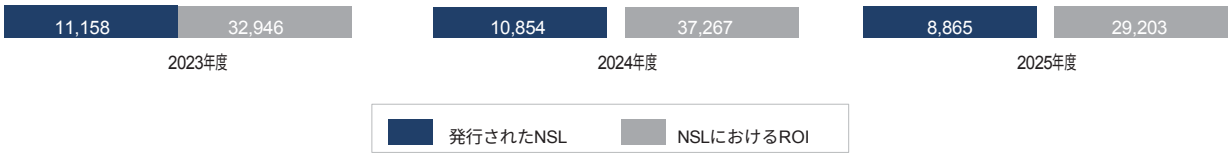
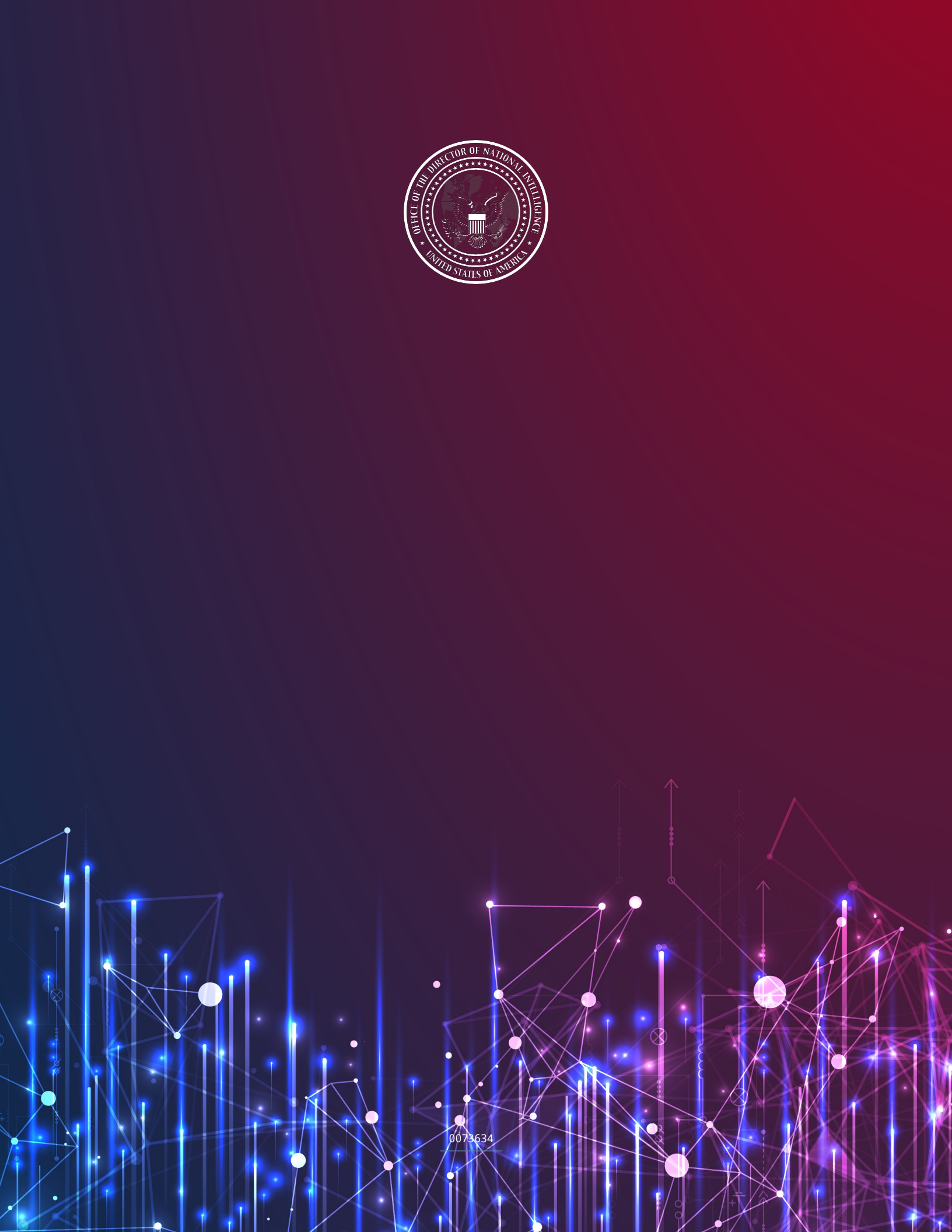
B. 統計 – 国家安全保障令状および情報開示請求

国家安全保障令状（NSL）の集計。本報告書は、(1) 全対象者に対して発令されたNSLの総数、および (2) それらのNSLに含まれる情報提供要請（ROI）の総数。単一のNSLに複数のROIが含まれる場合、それぞれが「要請」とみなされ、各要請は同一の係属中の捜査に関連していなければならない。例えば、政府が1つのプロバイダーから加入者情報を求める1通のNSLを発行し、そのNSLにおいてプロバイダーが記録を提出すべき3つの電子メールアドレスが特定された場合、これは発行されたNSLが1件、ROIが3件としてカウントされる。

NSLの要請とNSLの対象。政府は、NSLの対象数ではなく、NSLの要請件数を毎年報告しており、NSLの対象となっている個人や団体の実際の数は、NSLの要請件数とは異なることを指摘している。 FBIは、しばしば異なる法的権限に基づきNSLを発行している。*例えば、同一の個人または組織に対して*、12 U.S.C. § 3414(a)(5)、15 U.S.C. § 1681u(a)(b)、15 U.S.C. § 1681v、および18 U.S.C. § 2709など、異なる法的権限に基づき、同一の個人または組織に対してNSLを発行することが頻繁にある。また、FBIは、1人の個人に対して複数の施設（*例*：複数の電子メールアカウント、固定電話番号、携帯電話番号）を対象とした複数のNSLを送達する場合もある。その結果、要請の数は、NSLの対象となる個人または組織の数よりも大幅に多くなる。

司法省（DOJ）のNSLに関する報告書。司法省は毎年、議会に対し「外国情報監視法（FISA）年次報告書」を提出している。同報告書には、前暦年にNSLの権限に基づき、特定の米国人に関する情報について行われた要請件数が記載されている。

図18：発行されたNSLおよび情報要求 発行されたNSLの総数およびそれらのNSLに含まれるROIの総数



50 U.S.C. § 1873(b)(1)*を参照*